

Nr. 193 Kabinettsitzung vom 14. Juli 1933, 11.35 Uhr¹⁾

R 43 I/1464, S. 17–58

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Reinhardt, Feder, Posse, Hierl, Krohn, Ohnesorge, v. Rohr, Grauert; Stellv. des Führers der NSDAP Heß; WiBe-auftragter Keppler; MinDirig. Bose; ORegR Conrad, Sabbath, Thomsen; Referent Pohl; Protokoll: MinR Killy (Punkt 1–17), RegR Hoffmann (Punkt 18–43).

Beginn: 11:35

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINZIEHUNG VOLKS- UND STAATSFEINDLICHEN VERMÖGENS (Rk 8606).
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN WIDERRUF VON EINBÜRGERUNGEN UND DIE ABERKENNUNG DER DEUTSCHEN STAATSANGEHÖRIGKEIT.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZULASSUNG ÖFFENTLICHER SPIELBANKEN.
4. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN DIE NEUBILDUNG VON PARTEIEN (Rk. 8909).
5. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ÜBER DEN VOLKSENTSCHEID.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTEIGNUNG VON ÖDLAND REGIERUNGSBEZIRK OSNABRÜCK (Rk. 8963).
7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERHINDERUNG ERBKRAKEN NACHWUCHSES [Rk. 8910).
8. Außerhalb der Tagesordnung [PERSONALFRAGEN].
9. Außerhalb der Tagesordnung [PERSONALFRAGEN].
10. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER BEFREIUNG DES REICHSPRÄSIDENTEN VON HINDENBURG VON REICHS- UND LANDESSTEUERN (Rk. 8916).

¹⁾ Über diese Kabinettsitzung „VB“ am 15. 7. 33: „Niemals vielleicht ist dem deutschen Volk die praktische Bedeutung unserer heutigen Autoritätsregierung, ihr fundamentaler Unterschied gegenüber dem verhängnisvollen parlamentarischen Regierungssystem sinnfälliger vor Augen geführt worden, als durch die Regierungsarbeit des heutigen Tages. [...] Während der aus unserem nationalen Leben jetzt glücklich hinausgefegte Parlamentarismus Monate und Jahre über fruchtlose Probleme debattierte, das ganze Volk in seine sinnlosen Streitereien hineinzog und es dadurch auseinanderriß, [...] bringt die Reichsregierung unter Führung Adolf Hitlers innerhalb weniger Stunden Gesetzgebungswerke zum Abschluß“, die „ein überaus eindrucksvolles Bild von der geradezu erstaunlichen Arbeitsleistung dieser Regierung“ geben.

11. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER EINSCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG VON MASCHINEN IN DER ZIGARRENINDUSTRIE (Rk. 8811).*
12. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DER KARTELLVERORDNUNG (Rk. 8844).*
13. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERRICHTUNG VON ZWANGSKARTELEN (Rk. 8882).*
14. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÜBERTRAGUNG DER AUFGABEN UND BEFUGNISSE DES REICHSKOMMISSARS FÜR PREISÜBERWACHUNG.*
15. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR GLEICHSCHALTUNG DES AUFSICHTSRATS DER BANK FÜR DEUTSCHE INDUSTRIEOBLIGATIONEN UND ZUR ABÄNDERUNG DES INDUSTRIEBANKGESETZES VOM 31. MÄRZ 1931 (Rk.8878).*
16. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DES GESETZES ZUM SCHUTZE DES EINZELHANDELS VOM 12. MAI 1933 (Rk. 8889).*
17. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ARBEITSLOSENHILFE (Rk. 7933/8848/8958) in Verbindung damit ENTWURF EINES GESETZES ÜBER EINE ZWEITE ÄNDERUNG DER DRITTEN GEHALTSKÜRZUNGSVERORDNUNG (Rk. 8738).*
18. *AUSPRÄGUNG NEUER 1--Stücke.*
19. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE POSTABFINDUNG.*
20. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR SICHERUNG DER GEMEINNÜTZIGKEIT WOHNUNGSWESEN.*
21. *WIEDERAUFLEBEN DER AUFWERTUNGSBEWEGUNG.*
22. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR WEITEREN ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER MASSNAHMEN AUF DEM GEBIET DER RECHTSPFLEGE UND VERWALTUNG VOM 14. 6. 1932.*
23. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG UND ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER MIET- UND PACTSTREITIGKEITEN.*
24. *ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DER GESETZE ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR RECHTSANWALTSCHAFT UND ZUR PATENTANWALTSCHAFT.*
25. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG EINIGER VORSCHRIFTEN DER RECHTSANWALTSORDNUNG, DER ZIVILPROZESSORDNUNG UND DES ARBEITSGERICHTSGESETZES.*
26. *VERGEBUNG ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE.*
27. *MASSNAHMEN FÜR DAS NEUE GETREIDEWIRTSCHAFTSJAHR.*
28. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FÖRDERUNG DER SCHAFFUNG VON BAUERNHÖFEN.*
29. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES WEHRGESETZES.*
30. *REICHSKONKORDAT.*

31. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE AUFSCHLIESSUNG VON SIEDLUNGSGEBIETEN.
32. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GENOSSENSCHAFTSGESETZES.
33. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ANWENDUNG VON VORSCHRIFTEN DES GESETZES BETR. DIE GEMEINSAMEN RECHTE DER BESITZER VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN.
34. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DES HANDELSGESETZBUCHS.
35. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES MILCHGESETZES.
36. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZUSTÄNDIGKEIT DES REICHS FÜR DIE REGELUNG DES STÄNDISCHEN AUFBAUES DER LANDWIRTSCHAFT.
37. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERRICHTUNG EINER VORLÄUFIGEN FILMKAMMER.
38. ENTWURF EINES GESETZES BETREFFEND DIE STEUERBEFREUNG NEU ERRICHTETER WOHNGEBÄUDE.
39. ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DER WARENHAUSSTEUER UND DER FILIALSTEUER FÜR 1933.
40. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER STEUERERLEICHTERUNGEN.
41. ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DER AUSZAHLUNG GEKÜNDIGTER GESCHÄFTSGUTHABEN BEI GEMEINNÜTZIGEN BAUGENOSSENSCHAFTEN.
42. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZINSERLICHTERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE AUSLANDSKREDITE.
43. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERFASSUNG DER DEUTSCHEN EVANGELISCHEN KIRCHE.

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINZIEHUNG VOLKS- UND STAATSFEINDLICHEN VERMÖGENS (Rk 8606II).

Der *Reichsminister des Innern* begründete den Entwurf²⁾.

Veranlaßt durch die Frage des *Reichswirtschaftsministers*, was bei einer Vermögensbeschlagnahme mit den Passiven geschehe, bemerkte der *Reichskanzler*, die Konfiskation dürfe nichts anderes sein als eine unter staatlicher Aufsicht durchgeführte Liquidation; das müsse irgendwie zum Ausdruck gelangen.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, diesem Gedanken in den Ausführungsbestimmungen Rechnung zu tragen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf zu³⁾.

²⁾ Einzige Bestimmung des am 6. 7. übermittelten Entwurfs: Die Vorschriften des Gesetzes über die Einziehung kommunistischen Vermögens vom 26. 5. 33 (vgl. Dok. Nr. 143, P. 4) „finden auf Sachen und Rechte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und ihrer Hilfs- und Ersatzorganisationen sowie auf Sachen und Rechte, die zur Förderung marxistischer oder anderer, nach Feststellung des Reichsministers des Innern volks- und staatsfeindlicher Bestrebungen gebraucht und bestimmt sind, Anwendung“ (R 43 II/1192, Bl. 16–17).

³⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 14. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 479). Zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes s. die VOen des RIM vom 5. 8. und 26. 9. 33 (RGBl. I, S. 572 und 668).

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN WIDERRUF VON EINBÜRGERUNGEN UND DIE ABERKENNUNG DER DEUTSCHEN STAATSANGEHÖRIGKEIT⁴⁾.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* weist darauf hin, daß dieses Gesetz, durch das eine neue Kategorie von Staatenlosen geschaffen werde, Anlaß zu Diskussionen vor dem Völkerbund geben werde. Der *Reichskanzler* bemerkte dazu, daß man zu dem mit dem Gesetz beabsichtigten Schritt kommen müsse. Ihm werde stets gesagt, daß nicht für ein Vorgehen gegen die Juden schlechthin, wohl aber für ein Vorgehen gegen die Ostjuden Verständnis allgemein vorhanden sei. Dem Entwurf wurde zugestimmt⁵⁾.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZULASSUNG ÖFFENTLICHER SPIELBANKEN⁶⁾.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Entwurf vor und begründete ihn⁷⁾. Der *Reichskanzler* tritt trotz den an sich gegen das Gesetz allgemein bestehenden Bedenken⁸⁾ für die Annahme des Gesetzes ein. Keinesfalls solle damit aber der Auftakt für eine allgemeine Einrichtung von Spielbanken gegeben werden. Vielleicht empfehle es sich, die Anwendung des Gesetzes für eine Reihe von Jahren auf Baden-Baden zu beschränken.

4) Der RIM hatte den Entwurf am 10. 7. vorgelegt und im Begleitschreiben ausgeführt: „Wegen der Notwendigkeit, gegen die sich im Ausland aufhaltenden Landesverräter sofort vorzugehen (§ 2 des Gesetzes), ist die Verabschiedung des Gesetzes vor den Kabinettsferien (vgl. Dok. Nr. 181) geboten.“ Der vorliegende Entwurf war gegenüber der am 17. 5. erörterten Fassung (vgl. Dok. Nr. 130) folgendermaßen geändert worden: 1. durch Umwandlung der Bestimmung über den Widerruf der zwischen dem 9. 11. 18 und 30. 1. 33 vorgenommenen Einbürgerungen in eine Kannbestimmung; 2. durch Einfügung einer besonderen Bestimmung, daß Reichsangehörige, die in der Zeit nach dem 30. 1. 33 ihren Aufenthalt in das Saarland verlegt haben, der Reichsangehörigkeit und ihres Vermögens für verlustig erklärt werden „können“, sofern sie durch ihr Verhalten die dt. Belange geschädigt oder einer Rückkehraufforderung des RIM nicht Folge geleistet haben. In der Begründung erklärte der RIM u. a.: Unter den nach 1918 „Eingebürgerten befinden sich zahlreiche nach Abstammung und Gesinnung unerwünschte Elemente“. Diese gelte es „im Wege des Einbürgerungswiderrufs auszumerzen“. Zur Behandlung der politischen Emigranten hieß es dann: Gegen die „vornehmste Pflicht der Treue gegen Reich und Volk“ hätten „zahlreiche im Ausland lebende und dorthin geflüchtete Reichsangehörige verstoßen, indem sie insbesondere der feindseligen Propaganda gegen Deutschland Vorschub geleistet oder die Maßnahmen der nationalen Regierung herabzuwürdigen gesucht haben“. Das Verhalten dieser „landesverräterischen Elemente“ könne nur durch „Ausschluß aus der Volksgemeinschaft“ geahndet werden (R 43 II/134, Bl. 24–27).

5) Das Gesetz wurde vom RK am 14. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 480). Eine erste Durchführungsverordnung des RIM erging am 26. 7. 33, wonach für den Widerruf der Einbürgerungen in erster Linie in Frage kommen sollten: „Ostjuden, es sei denn, daß sie auf deutscher Seite im Weltkriege gekämpft oder sich um die deutschen Belange besonders verdient gemacht haben“ (RGBl. I, S. 538). Unterlagen über verschiedene weitere Durchführungsmaßnahmen (u. a. Schriftwechsel und Vermerke betr. Beschlagnahme des Vermögens ausgebürgerter Personen, Veröffentlichung von Ausbürgerungslisten) befinden sich in GStArch. Rep. 84 a/10048 und R 43 II/134; vgl. auch: Tutas, Nationalsozialismus und Exil, S. 138 ff.

6) Der Reichsstatthalter in Baden (Wagner) hatte mit Schreiben an den RIM vom 20. 6. 33 gebeten, „mit tunlichster Beschleunigung diejenigen Maßnahmen zu treffen, durch welche die bestehenden rechtlichen Hindernisse für die Wiedereinführung des Glücksspiels in Baden-Baden [d. h. das Gesetz vom 1. 7. 1868, s. Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes, S. 367] beseitigt werden“, und weiter ausgeführt: Durch die Wiederzulassung der im Jahre 1872 aufgehobenen Baden-Badener Spielbank würden die erforderlichen „Mittel für die Vervollkommnung und den Weiterausbau der Bäder und mancher anderer Einrichtungen und Anlagen [...] beschafft werden, wie das z. B. auch in den großen französischen Bädern Vichy und Aix-les-Bains usw. geschehen ist. Es könnte dann, da die Voraussetzungen für eine Konkurrenz Baden-Badens [...] außerordentlich günstige sind, aus Baden-Baden in relativ kurzer Zeit wieder einer der begehrtesten Fremdenplätze Deutschlands auch für das internationale Publikum geschaffen werden.“ Der RK habe bei einer kurz zurückliegenden Besprechung bereits „seine Zusage“ zur Wiedereinführung des Glücksspiels in Baden-Baden gegeben (Abschrift in R 43 II/803, Bl. 4–6).

7) Der am 10. 7. übermittelte Entwurf ermächtigte den RIM, öffentliche Spielbanken an solchen Kur- und Badeorten zuzulassen, die a) eine durchschnittliche Besucherzahl von jährlich mindestens 70 000 mit hohem Ausländeranteil haben und b) „in der Nähe einer ausländischen Spielbank liegen“. In der Begründung hieß es: „Nach den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts kann das nicht erlaubte Glücksspiel hinter verschlossenen Türen gerade in den Bade- und Kurorten tatsächlich nicht ganz unterbunden werden.“ Eine behördliche Zulassung werde diesen Mißständen abhelfen „und die Spiellustigen bestimmen, auf ihre bisher im Verborgenen geübte, ständig von Strafe bedrohte Tätigkeit zu verzichten“. Darüber hinaus werde die Wiederzulassung eine neue Steuerquelle erschließen und Geldmittel aufkommen lassen, die zur Förderung des allgemeinen Fremdenverkehrs Verwendung finden könnten (R 43 II/803, Bl. 23–27).

8) Vgl. die Ausführungen des RIM in der Chefbesprechung am 5. 7. 33 (Dok. Nr. 178, P. 2).

Der *Reichsminister der Finanzen* schlägt vor, die aus den Spielgewinnen und der Konzessionsgebühr zu erwartenden Reichseinnahmen gemeinnützigen Zwecken, nämlich dem Tilgungsfonds für die Arbeitswechsel⁹⁾, zuzuführen.

Der *Preußische Finanzminister* äußerte Bedenken gegen die allgemeine Fassung des § 1 des Entwurfs. Da der Entwurf die Möglichkeit zur Errichtung einer Spielbank in Baden-Baden zum Ziele habe, empfehle es sich vielleicht, der badischen Landesregierung eine dahingehende Ermächtigung zu erteilen. Es sei auch nach seiner Auffassung aus psychologischen Gründen zweckmäßig, hinsichtlich der aus dem Spielbetrieb zu erwartenden Reichseinnahmen den gemeinnützigen Verwendungszweck zum Ausdruck zu bringen.

Staatssekretär *Grauert* macht erhebliche Bedenken geltend, das Gesetz lediglich auf Baden-Baden abzustellen und damit die Möglichkeit der Einbeziehung des notleidenden Wiesbaden auszuschließen.

Der *Reichsminister des Innern* schlägt vor, es bei der allgemeinen Fassung des § 1 des Entwurfs zu belassen und lediglich die gemeinnützige Verwendung der anfallenden Reichsmittel noch im Gesetz zum Ausdruck zu bringen.

Mit dieser Maßgabe wird dem Entwurf zugestimmt¹⁰⁾.

4. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN DIE NEUBILDUNG VON PARTEIEN (Rk. 8909).

Der *Reichsminister des Innern* begründete den Entwurf¹¹⁾.

Der *Reichsminister der Justiz* machte gegen die vorliegende Fassung des Entwurfs Bedenken geltend, da keine Strafdrohung im Gesetz enthalten sei. Eine Anwendung der Bestimmungen des Strafgesetzbuchs schlechthin sei nicht ohne weiteres möglich, da die verschiedenen nach StGB als Hoch- oder Landesverrat zu bestrafenden Handlungen besondere Tatbestände voraussetzten.

Außerdem habe er – der Reichsminister der Justiz – Bedenken auf politischem Gebiet insofern, als es ihm zweifelhaft erscheine, ob der jetzige Zeitpunkt für die Annahme des Gesetzes psychologisch richtig sei. Die Selbstauflösung der Parteien¹²⁾ habe ihren Eindruck nicht verfehlt. Ein Gesetz in diesem Zeitpunkt werde womöglich die innere Überzeugungskraft dieses Vorgangs trüben. Er halte daher den Augenblick für die Annahme des Gesetzes nicht für günstig.

Der *Reichskanzler* hält die psychologischen Bedenken nicht für unbegründet. Man könne vielleicht heute das Gesetz beschließen, aber seine Verkündung aussetzen.

Der *Reichsminister des Innern* hält die Bedenken des Reichsministers der Justiz für beachtlich, aber nicht für durchschlagend. Das Gesetz sei notwendig, um den bestehenden Zustand zu legalisieren. Hinsichtlich der gegen die Fassung des Gesetzes erhobenen Bedenken schlage er vor, ihm im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justiz die Ausarbeitung einer anderen Fassung zu überlassen und mit dieser Maßgabe dem Entwurf zuzustimmen.

⁹⁾ Vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 149.

¹⁰⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 14. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 480). Durch Urkunde vom 18. 8. 33 erteilte der RIM der Stadt Baden-Baden die Erlaubnis zur Errichtung einer öffentlichen Spielbank (R 18/5488, Bl. 63). Anträge weiterer Städte (u. a. Aachen, Berlin) wurden von Hitler abgelehnt (R 43 II/803, Bl. 42–55).

¹¹⁾ Einzige Bestimmung des am 12. 7. vorgelegten Entwurfs: „Wer es unternimmt, politische Parteien neu zu bilden oder den organisatorischen Zusammenhalt einer aufgelösten politischen Partei aufrecht zu erhalten, wird als Hoch- und Landesverräter bestraft.“ In der Begründung wurde ausgeführt: „Der Parteienstaat des Weimarer Systems ist der siegreichen nationalsozialistischen Revolution zum Opfer gefallen. Die Vertreter der marxistischen und kommunistischen Parteien sind aus den Volksvertretungen entfernt. Die Deutschnationale Front, das Zentrum und die übrigen Parteien haben der Entwicklung durch ihre Selbstauflösung Rechnung getragen. Durch das Verschwinden der Parteien ist nach den Jahren der inneren Zerrissenheit die Einheit des politischen Willens in Deutschland endlich hergestellt. Diese Einheit wieder zu zerstören oder auch nur zu gefährden, wäre ein Verbrechen an Staat und Volk.“ (R 43 I/1464, S. 87–91).

¹²⁾ Zur Selbstauflösung der bürgerlichen Parteien vgl. Matthias/Morsey, Das Ende der Parteien 1933; Morsey, Der Untergang des politischen Katholizismus, S. 202 ff.; Schönhoven, Zwischen Anpassung und Ausschaltung. Die Bayerische Volkspartei in der Endphase der Weimarer Republik, in: HZ 224 (1977), S. 370 ff.; Opitz, Der Christlich-soziale Volksdienst, S. 298 ff.

Das Reichskabinett beschließt demgemäß¹³⁾.

5. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ÜBER DEN VOLKSSENTSCHEID.

Der Reichsminister des Innern begründete den Entwurf¹⁴⁾.

Der Reichswehrminister sprach sich grundsätzlich gegen jeden Volksentscheid aus.

Der Preußische Finanzminister hält die im Entwurf vorgenommene Verbindung mit der Reichsverfassung für psychologisch nicht glücklich. Es sei richtiger, ein selbständiges Gesetz über die Volksbefragung zu erlassen.

Der Reichskanzler schlägt vor, das Gesetz mit der Maßgabe anzunehmen, daß die Formulierung einer der Anregung des Preußischen Finanzministers entsprechenden Fassung diesem gemeinsam mit dem Reichsminister des Innern überlassen bleibt¹⁵⁾.

Dem wird zugestimmt.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTEIGNUNG VON ÖDLAND IM REGIERUNGSBEZIRK OSNABRÜCK (Rk. 8963).

Der Reichsminister des Innern begründete den Entwurf¹⁶⁾.

Der Reichsarbeitsminister erklärte, daß er vom Standpunkt des Arbeitsdienstes aus den Entwurf ablehnen müsse. Es sei nicht angängig, daß Häftlinge in der gleichen Weise beschäftigt und behandelt würden wie die Angehörigen des Arbeitsdienstes.

¹³⁾ Das vom RK am 14. 7. 33 ausgefertigte Gesetz (RGBl. I, S. 479) enthielt gegenüber dem vorliegenden Entwurf noch folgende Bestimmungen: 1. „In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.“ 2. Die organisatorische Aufrechterhaltung bzw. Gründung einer anderen politischen Partei „wird, sofern nicht die Tat nach anderen Vorschriften mit einer höheren Strafe bedroht ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft.“

¹⁴⁾ Hauptbestimmung des vom RIM am 12. 7. vorgelegten Entwurfs: Änderung des Artikels 73 der RV durch Einfügung eines wie folgt lautenden Abs. 3 a: „Ein Volksentscheid findet ferner statt, wenn ein von der Reichsregierung aufgestellter Gesetzentwurf, der auch verfassungsändernd sein kann (Artikel 76 Abs. 1 Satz 1 [der RV]), oder ein von der Reichsregierung gefaßter Beschluß unmittelbar der Volksabstimmung unterbreitet werden soll.“ Durch Einfügung einer im Wortlaut völlig entsprechenden Bestimmung sollte außerdem § 1 des „Gesetzes über den Volksentscheid“ vom 27. 6. 21 (RGBl., S. 790) geändert werden. In der Begründung wurde dargelegt: „Das geltende Volksentscheidungsrecht kennt den Volksentscheid nur nach vorausgegangenem parlamentarischen Gesetzgebungsakt. Es erscheint zweckmäßig, daß in besonders bedeutsamen Fragen die Reichsregierung einen von ihr aufgestellten Gesetzentwurf unmittelbar zur Volksabstimmung stellen kann.“ Und weiter: „Nach § 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Volksentscheid entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Diese Vorschrift findet auf die von der Reichsregierung künftig angeordneten Volksentscheide uneingeschränkt Anwendung, da der neue Art. 73 Abs. 3 a der Reichsverfassung in das auf Grund des Art. 73 Abs. 5 geregelte Volksentscheidsverfahren hineinwächst. Auf verfassungsändernde Gesetze, die auf Grund der Anordnung der Reichsregierung im Volksentscheid beschlossen werden, findet vom Artikel 76 der Reichsverfassung nur der 1. Satz des Abs. 1 [„Die Verfassung kann im Wege der Gesetzgebung geändert werden.“] Anwendung; alle übrigen Vorschriften scheiden aus, da sie den neuen Gesetzgebungsfall des Art. 73 Abs. 3 a nicht erfassen.“ (R 43 II/500, Bl. 4–6).

¹⁵⁾ In der vom RK am 14. 7. 33 ausgefertigten Fassung des Gesetzes (Titel: „Gesetz über Volksabstimmung“, RGBl. I, S. 479) fehlt jede Bezugnahme auf die Reichsverfassung. In § 1 heißt es: „Die Reichsregierung kann das Volk befragen, ob es einer von der Reichsregierung beabsichtigten Maßnahme zustimmt oder nicht.“ Für den Fall der Zustimmung sollte Art. 3 des Ermächtigungsgesetzes vom 24. 3. 33 (RGBl. I, S. 141) entsprechende Anwendung finden.

¹⁶⁾ Der „auf einem Ersuchen des Preußischen Innenministeriums beruhende Gesetzentwurf“ (so der RIM im Begleitschreiben) war am 13. 7. an die RkI übermittelt worden. Er bestimmte in § 1: „Das Land Preußen kann bei Enteignung von Ödland im Regierungsbezirk Osnabrück zur Schaffung von Arbeitsgelegenheit für die Festsetzung der Entschädigung den Rechtsweg ausschließen. Die Entschädigung kann auf den Einheitswert beschränkt werden.“ In der Begründung dazu der RIM u. a.: Im RegBez. Osnabrück wolle das Land Preußen „die großen Ödflächen zu beiden Seiten der Ems erwerben, um auf lange Sicht Kultivierungsarbeiten zu ermöglichen, zu denen die politischen Häftlinge herangezogen werden sollen. Die Ödlandflächen, die der Preußische Staat am rechten Emsufer bereits besitzt, reichen für die produktive Beschäftigung der Häftlinge, zu denen später die asozialen Elemente kommen sollen, nicht aus. Weitere Ödländereien müssen daher erworben werden; in der erforderlichen kurzen Zeitspanne und zu angemessenen Preisen ist dies nur im Wege der Enteignung möglich. Die geltenden Vorschriften für die Enteignung von Ödland reichen nicht aus, um das erforderliche Gelände unter erträglichen Bedingungen zu erwerben.“ (R 43 II/204, Bl. 135–137).

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* schloß sich dieser Auffassung an und bemerkte, daß der in diesem Einzelgesetz aufgestellte Grundsatz der Enteignung eine Gefahr für den alten Bauernbesitz darstelle.

Staatssekretär Dr. *Grauert* erwiderte, daß eine Enteignung von Bauernbesitz nicht in Frage komme, sondern allenfalls von einzelnen Ödlandteilen in Privatbesitz. Es müsse für Preußen unbedingt die Möglichkeit geschaffen werden, die Häftlinge irgendwie unterzubringen.

Der *Reichskanzler* bemerkte hierzu, daß die Frage der Unterbringung der politischen Gefangenen¹⁷⁾ grundsätzlich geklärt werden müsse.

Der *Reichsminister des Innern* zog den Entwurf zurück.

7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERHINDERUNG ERBKRAKEN NACHWUCHSES [Rk. 8910]¹⁸⁾.

Der *Reichsminister des Innern* begründete den Entwurf¹⁹⁾.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* führte aus, daß der Begriff der Erbkrankheiten umstritten sei. Ein Teil der in § 1 des Entwurfs aufgeführten Krankheiten²⁰⁾, z. B. Schizophrenie, werde von Vertretern der ärztlichen Wissenschaft für heilbar gehalten. Die katholische Kirche sei aus dogmatischen Gründen gegen eine Unfruchtbarmachung, weil sie ein Recht, über den eigenen Körper zu verfügen, nicht anerkenne. Es wäre zu erwägen, ob nicht eine Milderung des Entwurfs dahin möglich sei, daß die Unfruchtbarmachung lediglich auf Grund freiwilligen Entschlusses des Betroffenen vorgenommen oder wahlweise die Möglichkeit einer Verwahrung des Kranken vorgesehen werde. Dem Entwurf in der vorliegenden Fassung müsse er widersprechen. Im Falle der Annahme des Entwurfs bitte er seine Veröffentlichung bis nach Abschluß der römischen Konkordatsverhandlungen²¹⁾ zurückzustellen.

¹⁷⁾ Nach einer vom RIM am 11. 9. 33 an den StSRkei, das AA und den RPropM übermittelten tabellarischen Zusammenstellung befanden sich am 31. 7. 33 im Reichsgebiet insgesamt 26 789 Personen in Schutzhaft. Davon entfielen auf die einzelnen Länder: Preußen 14 906, Bayern 4152, Sachsen 4500, Württemberg 971, Baden 539, Thüringen 16, Hessen 145, Hamburg 682, Mecklenburg-Schwerin 35, Braunschweig 248, Oldenburg 170, Anhalt 112, Bremen 229, Lippe-Detmold 17, Lübeck 27, Mecklenburg-Strelitz 16, Schaumburg-Lippe 24 (R 43 II/398, Bl. 91–92).

¹⁸⁾ Zur Vorgeschichte vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 200; Frank, Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung, S. 805 ff.; Nowak, „Euthanasie“ und Sterilisierung im „Dritten Reich“, S. 64 ff.

¹⁹⁾ Der Entwurf des RIM vom 12. 7. bestimmte: Erbkranken (vgl. Anm. 20) können auf eigenen Antrag oder auf Antrag des behandelnden Arztes oder des Leiters einer Heil- und Pflegeanstalt „durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht (sterilisiert) werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden“. Über den Antrag sollte das Erbgesundheitsgericht entscheiden, über Beschwerden gegen dessen Beschlüsse endgültig das Erbgesundheitsobergericht. „Hat das Gericht die Unfruchtbarmachung endgültig beschlossen, so ist sie auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden auszuführen, sofern nicht dieser allein den Antrag gestellt hat. Der beamtete Arzt hat bei der Polizeibehörde die erforderlichen Maßnahmen zu beantragen. Soweit andere Maßnahmen nicht ausreichen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges zulässig.“ In der Begründung hieß es dazu u. a.: Seit der „nationalen Erhebung“ beschäftige sich die Öffentlichkeit in zunehmendem Maße mit Fragen des Geburtenrückganges und der Erbverfassung unseres Volkes. „Während die erbgesunden Familien größtenteils zum Ein- und Keinkindsystem übergegangen sind, pflanzen sich unzählige Minderwertige und erblich Belastete hemmungslos fort, deren kranker und asozialer Nachwuchs der Gesamtheit zur Last fällt. [...] Bei einem solchen Verhältnis ändert sich aber die Zusammensetzung eines Volkes von Generation zu Generation, so daß in etwa drei Geschlechterfolgen die wertvolle Schicht von der minderwertigen völlig überwuchert ist. Es stehen [...] demnach höchste Werte auf dem Spiel; es geht um die Zukunft unseres Volkes.“ Von weiten Kreisen werde darum heute gefordert, das „biologisch minderwertige Erbgut“ auf gesetzlichem Wege auszuschalten. „Da die Sterilisierung das einzig sichere Mittel ist, um die weitere Vererbung von Geisteskrankheiten und schweren Erbleiden zu verhüten, muß sie als eine Tat der Nächstenliebe und Vorsorge für die kommende Generation angesehen werden.“ (R 43 II/720, Bl. 2–10). Vgl. auch Gütt/Rüdin/Ruttko, Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Gesetz und Erläuterungen.

²⁰⁾ § 1 Abs. 2 und 3 des Entwurfs: „(2) Erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet: 1. angeborenem Schwachsinn, 2. Schizophrenie, 3. zirkulärem (manisch-depressivem) Irresein, 4. erblicher Fallsucht, 5. erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea), 6. erblicher Blindheit, 7. erblicher Taubheit, 8. schwerer erblicher körperlicher Mißbildung. (3) Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet.“

²¹⁾ Vgl. unten P. 30.

Der *Reichskanzler* bemerkte demgegenüber, daß alle Maßnahmen berechtigt seien, die der Erhaltung des Volkstums dienten. Die im Entwurf vorgesehenen Eingriffe seien nicht nur klein, sondern auch moralisch unanfechtbar, wenn man davon ausgehe, daß sich erbkrankte Menschen in erheblichem Maße fortpflanzten, während andererseits Millionen gesunder Kinder ungeboren blieben. Er schlage also vor, das Gesetz so, wie es vorliege, anzunehmen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* bittet nochmals zu prüfen, ob nicht wahlweise eine Verwahrung Erbkranker vorgesehen werden könne. Ferner würde er es begrüßen, wenn der Reichsminister des Innern sich entschließen würde, eine Bestrafung für Benutzung von Empfängnisverhütungsmitteln zu erwägen.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte sich bereit, die Frage der Verwahrung zu prüfen, glaubte aber schon mit Rücksicht auf die zu erwartenden erheblichen Kosten ein positives Ergebnis nicht in Aussicht stellen zu können.

Der Gesetzentwurf wurde angenommen²²⁾.

8. Außerhalb der Tagesordnung [PERSONALFRAGEN].

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erbat die Zustimmung des Reichskabinetts, dem Herrn Reichspräsidenten den Geheimrat Koehler zur Ernennung zum Ministerialdirektor vorzuschlagen.

Widerspruch wurde nicht erhoben.

9. Außerhalb der Tagesordnung [PERSONALFRAGEN].

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* bat um Einverständnis, daß er dem Herrn Reichspräsidenten folgende Beamte zur Ernennung vorschlage: Die Oberregierungsräte Dr. Schmidt-Leonhard, Dr. Ott und Rüdiger zu Ministerialräten; die Abteilungsleiter Otto Laubinger, Dr. Kurt Jahncke, Horst Dressler und Hermann Demann zu Ministerialräten auf Widerruf.

Widerspruch wurde nicht erhoben.

10. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER BEFREIUNG DES REICHSPRÄSIDENTEN VON HINDENBURG VON REICHS- UND LANDESSTEUERN (Rk. 8916).

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete den Entwurf²³⁾.

Der Entwurf wird mit der Maßgabe angenommen, daß dem Reichsminister der Finanzen die Formulierung einer von ihm vorgeschlagenen Fassungsänderung überlassen bleibt²⁴⁾.

²²⁾ Das Gesetz, vom RK mit Datum vom 14. 7. ausgefertigt, wurde im Reichsgesetzblatt erst am 25. 7. 33 veröffentlicht (RGBl. I, S. 529). Zur interministeriellen Beratung über die sechs Durchführungsverordnungen vom 5. 12. 33 (RGBl. I, S. 1021), 29. 5. 34 (RGBl. I, S. 475), 25. 2. 35 (RGBl. I, S. 289), 18. 7. 35 (RGBl. I, S. 1035), 25. 2. 36 (RGBl. I, S. 122) und 23. 12. 36 (RGBl. I, S. 1149) befinden sich einige Materialien in R 53/195 (u. a. Schriftwechsel des Vizekanzlers mit dem RJM und Vertretern des dt. Episkopats), R 2/12042 (u. a. Besprechungsniederschriften, Verordnungsentwürfe, Eingaben), R 18/5585 und R 43 II/720 a (Niederschriften über mehrere Sitzungen des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik).

²³⁾ Der Entwurf (vorgelegt am 12. 7.) bestimmte in § 1: RPräs. v. Hindenburg „und seine Abkömmlinge im Mannesstamm“ werden „für das Rittergut Neudeck für die Zeit, während der es Eigentum des Reichspräsidenten von Hindenburg oder eines seiner Abkömmlinge im Mannesstamm ist, von der Zahlung der Steuern des Reichs und des Landes Preußen befreit“. Welche Grundstücke zum Rittergut Neudeck gehören, werde das PrStMin. bestimmen. – Eine Begründung ist nicht beigegeben (R 43 I/581, Bl. 4).

²⁴⁾ Das Gesetz wurde vom RK in einer vom RFM geringfügig abgeänderten Fassung am 15. 7. vollzogen (ebd., Bl. 5–7), jedoch entsprechend einem „von Staatssekretär Dr. Meissner in der Kabinettsitzung [vom 14. 7. 33] vorgetragenen Wunsche“ zunächst zurückgestellt (Schreiben Killy an PrMinPräs. vom 28. 7., ebd., Bl. 8). Seine Verkündung erfolgte schließlich am 27. 8. 33 (RGBl.

11. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER EINSCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG VON MASCHINEN IN DER ZIGARRENINDUSTRIE (Rk. 8811).

Der Reichswirtschaftsminister begründete die Vorlage, der das Reichskabinett zustimmte²⁵⁾.

12. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DER KARTELLVERORDNUNG (Rk. 8844).

Der vom Reichswirtschaftsminister vorgetragene Entwurf fand die Zustimmung des Reichskabinetts²⁶⁾.

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERRICHTUNG VON ZWANGSKARTELLN (Rk. 8882).

Der Reichswirtschaftsminister begründete die Vorlage.
Dem Entwurf wurde zugestimmt²⁷⁾.

14. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÜBERTRAGUNG DER AUFGABEN UND BEFUGNISSE DES REICHSKOMMISSARS FÜR PREISÜBERWACHUNG²⁸⁾.

Der Reichswirtschaftsminister begründete die Vorlage²⁹⁾.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft wies im Zusammenhang mit dem zur Beratung stehenden Entwurf darauf hin, daß hinsichtlich der Agrarprodukte seine Zuständigkeit gegeben sei.

I, S. 595), am Tage der Übergabe der pr. Dotationsurkunde (betr. Domäne Langenau und Forst Preußenwald) an den RPräs. S. dazu weiter Dok. Nr. 216, P. 2.

25) Der am 11. 7. vorgelegte Entwurf untersagte zur „Eindämmung der herrschenden Arbeitslosigkeit“ u. a. die Aufstellung von Maschinen, die bei der „Herstellung von Zigarren“ zur „Anfertigung des Wickels oder zum Überrollen mit dem Deckblatt verwendet werden können“. Er ermächtigte den RFM, den betroffenen Betrieben in besonderen Härtefällen Unterstützungen bis zum Gesamtbetrag von 2 Mio RM zu gewähren (R 43 II/308 a, Bl. 127–133). – Das Gesetz wurde vom RK am 15. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 493).

26) Der Entwurf, vom RWiM am 11. 7. eingebracht, sah eine Ergänzung der Kartell-VO vom 2. 11. 23 (RGBl. I, S. 1067) in der Fassung der VO vom 14. 6. 32 (RGBl. I, S. 285, 289) dahin vor, daß (so der RWiM in beigefügter Begründung) „die Verhängung von Sperrmaßnahmen regelmäßig dann nicht als unbillige Einschränkung der Bewegungsfreiheit anzusehen ist, wenn sie sich gegen Firmen richtet, deren Leitung in der Hand von geschäftlich unzuverlässigen Personen liegt, oder die durch volkswirtschaftlich ungerechtfertigte Preisgebarung (Preistreiberei oder Preiswucher) sich zum Schaden der Wirtschaft betätigen.“ (R 43 II/359, Bl. 2–4). – Das Gesetz wurde vom RK am 15. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 487).

27) Nach den wichtigsten Bestimmungen des Entwurfs (vorgelegt am 11. 7.) sollte der RWiM ermächtigt sein, 1. „zum Zwecke der Marktregelung Unternehmungen zu Syndikaten, Kartellen, Konventionen oder ähnlichen Abmachungen zusammenzuschließen oder an bereits bestehende derartige Zusammenschlüsse“ anzuschließen, wenn dies „unter Würdigung der Belange der Unternehmungen sowie der Gesamtwirtschaft und des Gemeinwohls geboten erscheint“; 2. innerhalb eines Wirtschaftszweiges die Errichtung eines Unternehmens zu untersagen oder den Umfang der Ausnutzung bestehender Betriebe einzuschränken, wenn dies die gesamtwirtschaftliche Lage erfordere. Dazu der RWiM in der Begründung: „Die schwere Krise, die auf der deutschen Wirtschaft lastet, hat mit besonderer Schärfe diejenigen Wirtschaftszweige getroffen, deren Leistungsfähigkeit weit über die gegenwärtigen Absatzmöglichkeiten hinausgeht. In einzelnen dieser Wirtschaftszweige hat der verschärfte Wettbewerb und die damit verbundene unwirtschaftliche Preisgestaltung die Gefahr der Vernichtung volkswirtschaftlich wertvoller Unternehmungen nahegerückt. Den Schaden würden in erster Linie die in diesen Betrieben beschäftigten Volksgenossen zu tragen haben. Es muß dem Staate in verstärktem Maße die Möglichkeit gegeben werden, unter Voranstellung des Gemeinwohls ordnend einzugreifen. Der Erlaß des Gesetzes hat aber keineswegs den Zweck, die bestehende Wirtschaftsordnung, die auf der Initiative und dem Verantwortungsgefühl des einzelnen Unternehmers beruht, von Grund auf zu ändern und einer staatlichen Planwirtschaft den Boden zu bereiten. Von der Möglichkeit des Gesetzes soll vielmehr nur mit großer Zurückhaltung und nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn die private Wirtschaft nicht in eigener Entschließung durch Selbsthilfe den Ausweg aus den vorhandenen Schwierigkeiten findet.“ (R 43 II/359, Bl. 5–9). – Das Gesetz wurde vom RK am 15. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 488).

28) Die Stelle des Reichskommissars für Preisüberwachung, geschaffen durch NotVO vom 8. 12. 31 (RGBl. I, S. 699), war seit dem Ausscheiden Goerdelers (23. 12. 32) unbesetzt.

29) Nach dem Entwurf, vorgelegt vom RWiM am 11. 7., sollten die Befugnisse des Reichskommissars für Preisüberwachung, soweit sie den Geschäftsbereich des RWiMin. betrafen, auf den RWiM, soweit sie den Geschäftsbereich des REMin. betrafen, auf den REM übertragen werden (R 43 II/315 a, Bl. 14–17).

Solange die landwirtschaftlichen Produkte in der Hand des Handels seien, unterlägen sie nicht mehr der Preisüberwachung durch den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, sondern der Überwachung durch den Reichswirtschaftsminister³⁰⁾.

Der *Reichswirtschaftsminister* und das *Kabinett* stimmten dieser Auffassung zu.

Widerspruch gegen den Entwurf wurde nicht erhoben. Der Entwurf wurde angenommen³¹⁾.

15. ENTWURF EINES GESETZES ZUR GLEICHSCHALTUNG DES AUFSICHTSRATS DER BANK FÜR DEUTSCHE INDUSTRIE OBLIGATIONEN UND ZUR ABÄNDERUNG DES INDUSTRIE-BANKGESETZES VOM 31. MÄRZ 1931 (Rk. 8878).

[...]³²⁾

16. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DES GESETZES ZUM SCHUTZE DES EINZELHANDELS VOM 12. MAI 1933 (Rk. 8889)³³⁾.

Der *Reichswirtschaftsminister* begründete den Entwurf, der vom Reichskabinett angenommen wurde³⁴⁾.

17. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ARBEITSLOSENHILFE (Rk. 7933/8848/8958) in Verbindung damit ENTWURF EINES GESETZES ÜBER EINE ZWEITE ÄNDERUNG DER DRITTEN GEHALTSKÜRZUNGSVERORDNUNG (Rk. 8738).

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete zunächst den von ihm vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über Arbeitslosenhilfe³⁵⁾. Dabei weist der Minister darauf hin, daß von Preußen vorge-

³⁰⁾ Dieser Satz wurde auf Verlangen des REMin. gemäß Verfügung des StSRkei vom 16. 8. 33 nachträglich in das Sitzungsprotokoll eingefügt. Dazu erklärte der RWiM mit Schreiben an den REM vom 30. 8.: Eine richtige Beurteilung der Preise oder der Preisspannen sei nur bei genauer Kenntnis der vom REMin. eingeleiteten vielfältigen Maßnahmen zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise möglich. Die Überwachung der Preise für landwirtschaftliche Produkte könne „daher auch, soweit diese sich in der Hand des Handels [...] befinden, nur von dem für die Landwirtschaft und Ernährung verantwortlichen Ministerium bearbeitet werden“. Dieser Ansicht stimmte der REM wenig später zu (R 43 II/315 a, Bl. 18–24). Von einer nochmaligen Änderung des Protokolls wurde allerdings abgesehen.

³¹⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 15. 7. ausgefertigt (RGBl. I, S. 490). Zur weiteren Entwicklung auf dem Gebiet der Preisüberwachung (u. a. Ernennung Goerdelers zum Reichskommissar am 5. 11. 34) s. R 43 II/315 a und 318; RGBl. 1934 I, S. 1085.

³²⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 I/451 und 1464. S. auch RGBl. 1933 I, S. 489.

³³⁾ Vgl. Dok. Nr. 119, P. 4.

³⁴⁾ Der Entwurf des RWiM vom 12. 7. wollte die Landesbehörden ermächtigen, gewerbepolizeiliche Erlaubnisse für den Betrieb von „Schankwirtschaften“ in Warenhäusern ganz oder teilweise zurückzunehmen, sofern ein Bedürfnis für den Betrieb der Schankwirtschaft „nicht mehr vorhanden ist und durch den Wegfall des schank- oder speisewirtschaftlichen Betriebs die Wirtschaftlichkeit des Gesamtunternehmens nicht gefährdet wird“. In der Begründung wurde dargelegt: „Die Klagen des gewerblichen Mittelstandes sowohl in den Kreisen der Gastwirte wie des Einzelhandels darüber, daß in den großen Warenhäusern Restaurationsbetriebe eingerichtet worden sind, die mit den Zwecken des Warenhauses in keinerlei Zusammenhang mehr stehen und die dem ohnehin schon übersetzten Gastwirtsgewerbe einen empfindlichen Wettbewerb machen, erscheinen berechtigt.“ Durch die „Möglichkeit der Beschwerde beim Reichswirtschaftsgericht soll dem betroffenen Unternehmen insoweit Rechtsschutz gewährt werden, als es sich um die gerichtliche Nachprüfung der Gefährdung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens handelt.“ (R 43 II/370, Bl. 102–104). – Das Gesetz wurde vom RK am 15. 7. ausgefertigt (RGBl. I, S. 493).

³⁵⁾ Der RFM hatte den Entwurf (40 Seiten) nach eingehender Ressortberatung (Besprechungsvermerke und Schriftwechsel hierzu in R 2/18516; s. auch Anm. 3 zu Dok. Nr. 191) am 11. 7. vorgelegt. Zur Vorgeschichte hatte er bereits mit Schreiben an StSRkei vom 26. 6. mitgeteilt, der Entwurf sei gemäß Anweisung des RK in Anlehnung an die Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände (vgl. Dok. Nr. 144, dort bes. Anm. 2) ausgearbeitet worden. In dem Entwurf waren Bestimmungen enthalten über: 1. *Aufgaben der Arbeitslosenhilfe*, die unter Aufsicht des RArbM und des RFM von den Gemeinden und Gemeindeverbänden, „welche einen eigenen Bezirksfürsorgeverband bilden“, durchzuführen seien: Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Gewährung von Arbeitslosenunterstützung, Sozialversicherung der Arbeitslosen (Versorgung im Krankheitsfall, Sicherung der Rechte aus der Rentenversicherung); 2. *Auflösung der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung* und der *Arbeitsämter*; 3. *Errichtung einer Reichsanstalt für Arbeitslosenhilfe* mit folgenden Aufgaben: a) Durchführung der Arbeitsvermittlung, soweit diese nicht

schlagen worden sei, die Beamten zur Deckung der Kosten heranzuziehen³⁶⁾. Seit einem Jahre habe er sich gegen eine Kürzung der Gehälter gewehrt, weil damit das Signal zur Fortsetzung des Schrumpfungsprozesses gegeben werde und die Gefahr einer erneuten Beunruhigung der Wirtschaft bestehe. Zudem stünden einer solchen Kürzung im Augenblick politische Bedenken entgegen.

In diesem Zusammenhang trägt der Reichsminister der Finanzen Punkt 4 der Tagesordnung³⁷⁾ vor. Es sei notwendig, die Dienstbezüge der Soldaten der Wehrmacht, die von der allgemeinen Kürzung der Dienstbezüge auf Grund der Dritten Gehaltskürzungsverordnung³⁸⁾ bisher angenommen gewesen seien, nunmehr den übrigen Bezügen anzugleichen³⁹⁾.

Der Reichskanzler bemerkte zu dem Entwurf eines Gesetzes über Arbeitslosenhilfe, daß ihn der Eifer der Kommunalbehörden, sich diese Aufgaben aufzubürden, etwas bedenklich mache. Auch in finanzieller Richtung bestünden Bedenken, wenn jemand Geld ausbebe, das er nicht selbst verdiene. Er, der Reichskanzler, glaube, daß der mit einer Übertragung der Arbeitslosenhilfe auf die Gemeinden zu gehende Schritt von sehr weittragender Bedeutung sei. Darum frage es sich, ob es nicht zweckmäßig sei, zunächst auf einem beschränkten Gebiet die in Aussicht genommene Regelung durchzuführen⁴⁰⁾ und die damit gemachten Erfahrungen abzuwarten, bevor man allgemein die in Frage stehenden Aufgaben den Gemeinden übertrage. Ergäben sich schlechte Erfahrungen, so würden durch diese versuchsweise Einführung auf einem beschränkten Gebiet größere Gefahren vermieden. Gewisse Erfahrungen lägen beim Reichsrechnungshof vor, die ihn in seinen Bedenken bestärkten⁴¹⁾. Jedenfalls mache ihn das Drängen der Gemeinden mißtrauisch.

Hinsichtlich der Gehaltskürzungen stehe er auf dem Standpunkt, daß zur Zeit Kürzungen allgemein bedenklich seien⁴²⁾, besonders vor dem Winter, von dem man nicht wisse, was er bringe. Eine unbedingte Gleichheit in der Besoldung halte er nicht unter allen Umständen für erforderlich, insbesondere nicht hinsichtlich des Instruments, mit dem letzten Endes letzte Entscheidungen getroffen würden. Solange Reichswehr und Polizei unberührt blieben, sei die Beseitigung eines etwaigen

von den Bezirksfürsorgeverbänden übernommen werden könne; b) Verwaltung und Verteilung der aus der „Arbeitslosennotsteuer“ (s. u.) aufkommenden Mittel; 4. *Gewährung von Arbeitslosenunterstützung* (Personenkreis, Leistungen, Verfahren); 5. *Aufbringung der Mittel*: a) durch eine „Arbeitslosennotsteuer der Arbeitgeber“ (Höhe: 4,75–7% des jeweils gewährten Arbeitsentgelts) und eine „Arbeitslosennotsteuer der Arbeitnehmer“ (Höhe: 3,25–2% des Arbeitsentgelts, bei Beamten und Soldaten 1,5% des Arbeitsentgelts); b) durch die „Krisensteuer“ der zur Einkommensteuer Veranlagten (vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 99); c) durch einen Beitrag aus Haushaltsmitteln des Reichs (R 43 II/534, Bl. 111 und 168–187).

³⁶⁾ Vgl. dazu das Schreiben des MinDir. Surén an den RFM vom 5. 7. 33 in R 2/18516.

³⁷⁾ Es handelt sich um den „Entwurf eines Gesetzes über eine Zweite Änderung der Dritten Gehaltskürzungsverordnung“, der gemäß Einladungsschreiben der Rkei zu dieser Kabinettsitzung (R 43 I/1323, Bl. 108) als Punkt 4 der Tagesordnung behandelt werden sollte.

³⁸⁾ Gemeint ist Kapitel VI des Siebenten Teils der NotVO vom 8. 12. 31 (RGBl. I, S. 699, 738), auf Grund dessen die Dienst- und Versorgungsbezüge der Reichsbeamten mit Wirkung vom 1. 1. 32 um 9% gekürzt worden waren.

³⁹⁾ In dem Schreiben, mit dem der RFM diesen Entwurf am 8. 7. an die Rkei übermittelt hatte, hieß es u. a.: „Eine weitere Freistellung der Soldaten von der dritten Gehaltskürzung [...] läßt sich im Vollzüge der von der nationalen Regierung erstrebten Volksgemeinschaft nicht mehr rechtfertigen.“ (R 43 II/429, Bl. 85–86).

⁴⁰⁾ Vgl. Dok. Nr. 106.

⁴¹⁾ Hitler bezieht sich hierbei vermutlich auf ein Schreiben des Rechnungshofs an den RArbM vom 8. 7., das von diesem am 12. 7. an StS Lammers und sämtliche Reichsminister übermittelt worden war. In dem Schreiben hatte sich der Rechnungshof sehr nachdrücklich gegen die Übertragung der Arbeitslosenfürsorge auf die Gemeinden ausgesprochen und zur Begründung auf Erfahrungen hingewiesen, die er bei seiner Prüfungstätigkeit in den Jahren bis 1927, als die „Erwerbslosenfürsorge“ (vgl. die VO des RArbM vom 16. 2. 24, RGBl. I, S. 127) Aufgabe der Gemeinden gewesen sei, gemacht habe. Von den „damaligen Prüfungsanständen“ seien folgende besonders bedenklich: „1. Außerachtlassung der Vorschriften über die Berechnung der Gemeindeleistungen zu den Kosten der Arbeitsämter und zu dem Aufwand der Erwerbslosenfürsorge, 2. Verstöße gegen die Vorschriften über die getrennte Verwaltung der Mittel der Erwerbslosenfürsorge von den Gemeindegeldern, 3. Verspäteter Eingang der von den Krankenkassen zu vereinnahmenden Beträge, 4. unbegründete Beanspruchung von Reichs- und Landesbeihilfen, 5. Gewährung von Unterstützungen an Erwerbslose, ohne daß alle gesetzlichen Bedingungen erfüllt waren, sowie Zahlung von Unterstützungen vor der Entscheidung über die Anträge, 6. Ungenügende oder gänzlich unterlassene Kontrolle der Erwerbslosen.“ (R 43 II/534, Bl. 193–195).

⁴²⁾ Dem völlig entgegengesetzte Auffassungen in der Gehaltskürzungsfrage wurden zu dieser Zeit von verschiedenen regionalen NS-Instanzen vertreten. Vgl. dazu Dok. Nr. 167, dort auch Anm. 3 und 4.

Unruhezustandes einfach. Er sei der Meinung, daß es in absehbarer Zeit leichter sein werde, über die hinsichtlich der Besoldung bei Reichswehr und Polizei bestehenden Fragen zu befinden.

Zusammenfassend bemerke er, daß er grundsätzlich Bedenken trage, jetzt einen Schritt zu tun, dessen Auswirkungen man nicht übersehen könne. Er schlage daher vor, zunächst in einem bestimmten Reichsgebiet die Neueinrichtung der Arbeitslosenhilfe zu erproben.

Der *Reichsarbeitsminister* hält den Zeitpunkt zur Übertragung der Aufgaben der Arbeitslosenhilfe auf die Gemeinden für verfrüht. Gehaltskürzungen hält er im jetzigen Zeitpunkt politisch nicht für tragbar. Er bittet, falls der Entwurf angenommen werden sollte, das Gesetz zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft zu setzen oder nach dem Vorschläge des Herrn Reichskanzlers zu verfahren.

Staatssekretär *von Rohr* war der Meinung, daß das Gesetz auf dem Lande große Beunruhigung hervorrufen werde. Der im Entwurf vorgesehene Weg, der auf einer nach seiner Auffassung unmöglichen Gleichstellung zwischen Stadt und Land beruhe, bedeute die Sanierung der städtischen auf Kosten der landwirtschaftlichen Arbeitslosen. Er bitte dringend, das Gesetz nicht anzunehmen, für den Fall seiner Annahme aber die Landwirtschaft aus dieser Regelung auszunehmen.

Der *Reichsminister der Finanzen* weist darauf hin, daß der Entwurf auch der Absicht entspringe, die Etats der Gemeinden zu sanieren, indem damit eine zahlenmäßig begrenzte Festlegung der Leistungen eingeführt werde.

Staatssekretär *Grauert* weist darauf hin, daß er bereits in früheren Besprechungen den Vorschlag gemacht habe, das Verfahren zunächst in einem Teilgebiet zu erproben. Er habe sich aber davon überzeugt, daß das technisch nicht durchführbar sei. Nach Lage der Verhältnisse betreuten die Städte heute schon 75% der Arbeitslosen⁴³⁾. Der Rest könne ohne besondere Schwierigkeiten noch von den Gemeinden übernommen werden. Das Drängen der Gemeinden erkläre sich aus der Etatslage. Es sei auch notwendig, zu einer Entscheidung zu kommen, da sonst jede Wirtschaftspolitik erfolglos bleibe. Er bitte, die Frage nicht mehr zurückzustellen.

Der *Preußische Finanzminister* erklärte, er habe angenommen, daß im Grundsatz die Übertragung auf die Gemeinden beschlossene Sache sei. Er wisse nicht, wie die Gemeinden zu einer Sanierung ihrer Etats gelangen sollten, wenn die Entscheidung weiter hinausgeschoben werde. Außerdem müsse unbedingt der Schritt zur Vereinheitlichung zur Arbeitslosenhilfe getan werden. Bevor nicht dieses Problem gelöst sei, sei ein Leistungsausgleich unmöglich, und es sei nicht zu übersehen, wie man überhaupt weiterkommen solle.

Der *Reichskanzler* stellt die Frage, ob jetzt für das ganze Fürsorgeproblem ein Gesamtbetrag eingesetzt werde und ob sich dieser Gesamtbetrag künftig vermindere.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärt, daß sich der Gesamtbetrag um den Betrag vermindere, der sich aus der Vereinfachung der Verwaltung ergebe.

Staatssekretär *von Rohr* weist darauf hin, daß auf diese Weise die Gemeinden einen Gewinn auf Kosten der Arbeitslosen erzielen. Damit werde ein Zug der Korruption in die öffentlichen Verhältnisse getragen, der unmöglich sei. Er bitte nochmals, die Landwirtschaft aus dem Entwurf herauszunehmen.

Staatssekretär *Krohn* schlägt vor, die Landwirtschaft aus der Arbeitslosenfürsorge auszunehmen, die Arbeitslosenhilfe bei den Arbeitsämtern unter Festlegung eines bestimmten Mindesttrichsatzes zusammenzufassen, zwei Gebiete, und zwar ein industrielles und ein landwirtschaftliches, zur Erprobung des neuen Verfahrens auszuwählen und nach den Kabinettsferien unter Berücksichtigung dieser Punkte einen neuen Entwurf vorzulegen.

Staatssekretär *Grauert* bemerkt nochmals, daß er keine Möglichkeit sehe, die Dinge bis September oder Oktober so, wie sie jetzt lägen, laufen zu lassen.

Der *Reichskanzler* stellt fest, daß die Einsparung der Gemeinden auf Kosten der Arbeitslosen erfolge. Mit der Einführung des Entwurfs mache man einen Sprung in eine ungewisse Tiefe, und man wisse

⁴³⁾ Vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 99.

nicht, wo man ankomme. Er halte es nach wie vor für richtig, in einem Teilgebiet, wie beispielsweise Sachsen, die Wirkungen auszuprobieren und abzuwarten, wie sich die neue Einrichtung im Laufe des Winters auswirke. Falls der Winter gut überstanden werde, seien alsdann im Frühjahr alle Voraussetzungen für eine grundlegende Auffassung des Problems gegeben.

Der Reichskanzler schlägt alsdann vor, eine Sitzungspause einzulegen. Er werde sich inzwischen die Frage nochmals überlegen.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erklärte der Reichskanzler, je mehr er sich die Dinge überdenke, desto größer würden seine Bedenken. Er halte es für notwendig, daß man sich nochmals grundlegend mit dem Problem auseinandersetze. Er wolle kein Experiment unternehmen, das unter Umständen im Laufe des Winters alles bisher Geleistete vernichten könne. Er bitte daher, das Problem nochmals zu prüfen, insbesondere unter dem Gesichtswinkel, wie den Kommunen Erleichterung gebracht werden könne⁴⁴⁾ und wie es möglich sei, die Wirkungen in einem Teilgebiet zu erproben. Er bitte ferner zuzustimmen, daß die Vorlage zunächst zurückgezogen werde⁴⁵⁾.

Das *Reichskabinett* stimmt zu. Damit ist gleichzeitig der Entwurf zu Punkt 4 der Tagesordnung abgesetzt.

18. AUSPRÄGUNG NEUER 1-RM-Stücke⁴⁶⁾.

Die Vorlage⁴⁷⁾ wurde vom *Reichsminister der Finanzen* zurückgezogen, nachdem der *Reichskanzler* auf die psychologisch schlechte Wirkung der bisher geprägten Muster hingewiesen hatte⁴⁸⁾.

19. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE POSTABFINDUNG⁴⁹⁾.

Der *Reichsminister der Finanzen* und der *Reichspostminister* trugen den Entwurf⁵⁰⁾ vor, dem der *Reichspostminister* trotz mancher Bedenken zugestimmt hatte.

⁴⁴⁾ Vgl. Dok. Nr. 201 und 212, P. 1 und 2.

⁴⁵⁾ Die Ausführungen des RK sind im vorliegenden Protokoll möglicherweise nicht vollständig wiedergegeben. In einem Schreiben an StS Lammers und mehrere beteiligte Reichsminister vom 8. 12. 33 erklärte der RArbM, er sei „in der Kabinettsitzung vom 14. Juli“ 1933 „beauftragt worden, den Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung der Arbeitslosenunterstützung, wonach die versicherungsmäßige Arbeitslosenunterstützung, die Krisenfürsorge und die Fürsorge für Wohlfahrtserwerbslose vereinigt und den Gemeinden übertragen werden soll.“ (R 43 II/534, Bl. 348). Zur Vorlage eines solchen Entwurfs s. Dok. Nr. 282.

⁴⁶⁾ Die Ausprägung neuer 1-RM-Stücke aus Nickel war vom Kabinett bereits am 8. 2. (Dok. Nr. 17, P. 1) gebilligt worden. Zur diesbezüglichen Änderung des Münzgesetzes vom 30. 8. 24 (RGBl. I, S. 254) s. Kapitel 10 der VO des RPräs. vom 18. 3. 33 (RGBl. I, S. 119).

⁴⁷⁾ Schwerin v. Krosigk hatte mit Schreiben an StSRkei vom 13. 6. unter Beifügung verschiedener aus Reinnickel hergestellter Probenmünzen um beschleunigte Kabinettsentscheidung über die Gestaltung der Münze gebeten, „damit die Zustimmung des Reichsrates zur Ausprägung nach § 7 Abs. 3 des Münzgesetzes eingeholt werden kann“. Lammers teilte ihm daraufhin am 16. 6. mit, daß „die Münzentwürfe nicht die Billigung des Reichskanzlers gefunden haben“, und legte ihm nahe, die Frage in einer Unterredung mit Hitler zu klären. Eine solche Unterredung kam bis zur obigen Kabinettsitzung nicht zustande, obwohl der RfM mit Schreiben vom 7. 7. nochmals nachdrücklich auf die Eilbedürftigkeit der Angelegenheit hingewiesen und zu bedenken gegeben hatte, daß „die Badische Münze keine Beschäftigung mehr hätte und ihre Arbeiter entlassen müßte“ (R 43 II/864, Bl. 18 f., 21, 32).

⁴⁸⁾ Nach Vorlage neuer Entwürfe konnte der RfM erst im September die Zustimmung Hitlers erreichen (Vermerk des MinR Bayrhofer in R 43 II/864, Bl. 35 f.). Die 1-RM-Stü wurden im November 1933 dem Zahlungsverkehr übergeben. Zur gleichen Zeit kamen neugestaltete 2- und 5-RM-Stücke (Silber) zur Einführung, die Prägung von 3-RM-Münzen (Silber) wurde eingestellt (WTB-Meldung vom 25. 11., Ausschnitt ebd., Bl. 38).

⁴⁹⁾ Zur Vorgeschichte (betr. finanzielle Entschädigung der Länder Bayern und Württemberg für die Übertragung ihrer Posten und Telegrafeneinrichtungen auf das Reich im Jahre 1920) vgl. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 74, 186, 270, P. 2; Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 336, dort bes. Anm. 20; Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 113, 227, 314. Aktenmaterial hierzu in R 2/21240; R 5/3530; R 43 I/2006/2007, 1046, 1049–1051. Vgl. auch Menges, Reichsreform und Finanzpolitik, S. 178 ff.

⁵⁰⁾ Im Begleitschreiben zu dem vom RfM und RPM am 9. 7. 33 vorgelegten Entwurf hieß es: Schon mit Schreiben vom 8. 3. 32 „hatten wir den Gesetzentwurf dem Reichsrat unterbreitet (Reichsrats-Drucksache Nr. 40/1932). Der Gesetzentwurf ist jedoch im Reichsrat bisher nicht zur Beratung gelangt.“ In dem Entwurf war u. a. vorgesehen: Die Reichspost zahlt als „Vergütung für die Übertragung der Verwaltung und des Eigentums der bayerischen und württembergischen Posten und Telegraphen“ an Bayern vom Kalenderjahr 1934 an 21 Jahre lang eine Rente von jährlich 4,35 Mio RM, an Württemberg im gleichen Zeitraum

Der *Preußische Minister der Finanzen* wies auf die Benachteiligung hin, die Preußen durch die vorge-sehene Regelung erfahre.

Der Entwurf wurde in der vorgeschlagenen Fassung angenommen⁵¹⁾.

20. ENTWURF EINES GESETZES ZUR SICHERUNG DER GEMEINNÜTZIGKEIT IM WOHNUN- GSWESEN.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Entwurf vor.

Das Kabinett stimmte der Vorlage zu⁵²⁾.

21. WIEDERAUFLEBEN DER AUFWERTUNGSBEWEGUNG.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt der Vorlage⁵³⁾ vor und bat um eine Willenskundgebung des Reichskabinetts.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß sich alle Anstrengungen auf die Arbeitsbeschaffung konzentrieren müßten. Demgegenüber hätten alle wirtschaftlichen Sonderwünsche zurückzutreten. Das Kabinett wäre nicht gewillt, sich diese Absicht durchkreuzen zu lassen.

Der *Reichspropagandaminister* bat, das Wort Aufwertung wegen der psychologisch gefährlichen Wirkung zu vermeiden und statt einer von der Regierung auszugebenden Pressenotiz die Presse anzuweisen, sich auf diesem Gebiete Zurückhaltung aufzuerlegen. Vorzuziehen wäre hierbei eine Anweisung allgemeinen Inhalts derart, daß wirtschaftliche Sonderwünsche zur Zeit keine Berücksichtigung finden könnten.

Der *Reichskanzler* wies den Stellvertreter des Führers der NSDAP an, durch Anordnung in der Partei sicherzustellen, daß gegenüber den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen alle Sonderwünsche zurück-treten⁵⁴⁾.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies auf die gleichliegenden Fragen der Gewalt- und Kriegsschäden hin, so daß, wenn überhaupt eine Verlautbarung in Betracht käme, diese nur allgemeinen Inhalts sein könnte und sich nicht nur auf die Aufwertung beschränken dürfte.

eine Rente von jährlich 4 Mio RM. Die Reichspost „erstattet und verzinst dem Reich die Zahlungen, die das Reich an Bayern und Württemberg geleistet hat“ (R 43 II/270, Bl. 5).

51) Das Gesetz wurde vom RK am 15. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 486).

52) Der vom RArbM am 8. 7. übersandte Entwurf sah eine erhebliche Erweiterung und Verschärfung der sogen. Gemeinnützigkeits-verordnung vom 1.12. 30 (RGBl. I, S. 517, 593) u. a. dahin vor, daß die mit der Überprüfung der gemeinnützigen Wohnungs-unternehmen beauftragten Stellen (Beauftragte der Landesbehörden, des RArbM) die Befugnis erhalten sollten, 1. die Einberufung der Organe der Unternehmen, Verbände und Vereinigungen zu verlangen, „selbst an den Sitzungen teilzunehmen, Anträge zu stellen und jederzeit das Wort zu ergreifen“, 2. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Prokuristen abzurufen und an deren Stelle andere Personen einzusetzen. In der Begründung hieß es: Die weitgehende Begünstigung der Wohnungsunternehmen „durch die öffentliche Hand in Gestalt der verbilligten Darlehen und der Steuerbefreiungen gibt der Öffentlichkeit ein erhöhtes Anrecht zu fordern, daß die so begünstigten Stellen in gewissenhaftester und sparsamster Weise mit den ihnen anvertrauten Geldern“ wirtschaften. In dieser Beziehung seien jedoch offensichtlich Mißstände eingerissen, einerseits dadurch, daß ein viel zu großer „Verwaltungsapparat beschäftigt“ werde, und andererseits, daß an leitende Angestellte „Vergütungen gezahlt wurden, die die Sätze für die Besoldung etwa gleichartiger Reichsbeamten erheblich übersteigen“. Darüber hinaus sei festzustellen, „daß einzelne Wohnungsunternehmen von Persönlichkeiten geleitet werden, die nach ihrer eigenen Entwicklung und Einstellung nicht die Gewähr dafür bieten, daß sie [...] die Grundsätze der nationalen Regierung innehalten werden. Ohne Zwangseingriffe ist es nicht überall möglich, in dieser Richtung die erforderlichen Änderungen durchzuführen.“ (R 43 II/1005, Bl. 106–114). – Das Gesetz wurde vom RK am 14. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 484).

53) Die Vorlage hier abgedr. als Dok. Nr. 185.

54) Eine diesbezügliche „Verfügung“ des Stellv. des Führers der NSDAP erging unter dem 15. 7. 33. Es sei Sorge zu tragen, „daß Fragen der Wirtschaftspolitik wie Aufwertung, Schadloshaltung Kriegs- und Auslandsbeschädigter aus der Diskussion in Versammlungen usw. bis auf weiteres ausgeschaltet werden müssen. Die Gesundung der Wirtschaft durch Wiederherstellung der Produktionsmöglichkeit und der Konsumkraft der heute arbeitslosen Massen stellt die Voraussetzung dar für die Lösung der übrigen Wirtschaftsfragen im nationalsozialistischen Sinne.“ (NS 6/215).

Das *Kabinett* stimmte der Vorlage darin zu, daß die Aufwertungsfrage sachlich nicht wieder aufgerollt werden könnte. Von einer öffentlichen Verlautbarung dieses Beschlusses werde aber abgesehen⁵⁵⁾.

22. ENTWURF EINES GESETZES ZUR WEITEREN ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER MASSNAHMEN AUF DEM GEBIET DER RECHTSPFLEGE UND VERWALTUNG VOM 14. 6. 1932.

[...] ⁵⁶⁾

23. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG UND ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER MIET- UND PACTSTREITIGKEITEN.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt der Vorlage vor, der das *Kabinett* zustimmte⁵⁷⁾.

24. ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DER GESETZE ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR RECHTSANWALTSCHAFT UND ZUR PATENTANWALTSCHAFT.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt der Vorlage vor⁵⁸⁾.

Der *Reichsminister des Innern* hielt eine Erweiterung des § 2 der Vorlage⁵⁹⁾ für notwendig, weil neben den Kommunisten auch die Marxisten für staatsfeindlich erklärt worden wären. Im übrigen müßte

⁵⁵⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 215, P. 3.

⁵⁶⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1505. S. auch RGBl. 1933 I, S. 521.

⁵⁷⁾ Nach dem Entwurf des RJM vom 7. 7. sollte, wenn der „Mieter eines Gebäudes oder Gebäudeteiles seinen ständigen inländischen Aufenthaltsort unter Umständen verlassen [hat], die auf dauernde Entfernung schließen lassen“, auf Antrag des Vermieters „dem Mieter ein besonderer Vertreter zur Wahrnehmung der sich aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten“ bestellt werden können. Dieser „Vertreter“ sollte insbesondere die Befugnis erhalten, „eine Kündigung entgegenzunehmen sowie einen Rechtsstreit über die sich aus dem Mietverhältnis ergebenden Ansprüche bis zum Eintritt des Mieters zu führen“. In der Begründung dazu der RJM u. a.: „In den letzten Monaten haben zahlreiche bisher in Deutschland ansässige Personen ihren ständigen Aufenthaltsort unter Umständen verlassen, die auf seine dauernde Aufgabe schließen lassen. Der gegenwärtige Aufenthaltsort ist vielfach unbekannt, und soweit genauere Nachrichten vorliegen, ist regelmäßig mit der Möglichkeit zu rechnen, daß in kurzer Zeit ein erneuter Wechsel vorgenommen wird. Daraus ergeben sich [...] für den Hausbesitzer außerordentliche Schwierigkeiten, da er ohne vorherige Kündigung und gerichtliche Entscheidung über Räumung und Zahlung nicht in der Lage ist, sich in den Besitz der Mieträume zu setzen und sich wegen seiner Ansprüche aus den etwa zurückgelassenen eingebrachten Sachen zu befriedigen.“ (R 43 II/1008, Bl. 43–47), – Das Gesetz wurde vom RK am 20. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 521).

⁵⁸⁾ Der VOEntwurf, vorgelegt vom RJM am 7. 7., erstrebte im Interesse der reibungslosen Durchführung dieser Gesetze (vgl. Dok. Nr. 93, P. 8 und Dok. Nr. 103, P. 9) eine genauere Definition der Begriffe „Frontkämpfer“ und „Betätigung im kommunistischen Sinne“ (vgl. unten Anm. 59 und 61). Hierzu Gürtner im Begleitschreiben u. a.: „Bei Erlass des Gesetzes über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom 7. April 1933 hatte im Reichskabinett kein Zweifel darüber bestanden, daß der Begriff des Frontkämpfers im Sinne des Anwaltsgesetzes derselbe sein müsse wie im Geltungsbereich des Berufsbeamtengesetzes [vgl. Dok. Nr. 93, P. 5]. Das Fehlen einer ausdrücklichen Verweisung im Anwaltsgesetz (für Patentanwälte ist dies ausdrücklich vorgeschrieben) hat jedoch dazu geführt, daß in verschiedenen Ländern der Begriff anders, und zwar enger ausgelegt wird; so wird – in Abweichung von der Regelung in der Dritten Durchführungsverordnung zu dem Berufsbeamtengesetz vom 6. Mai 1933 (RGBl. I, S. 245) – teilweise die Auffassung vertreten, daß die Frontkämpfereigenschaft durch eine in der Kriegsstammrolle oder Kriegsrangliste enthaltene Eintragung über die Teilnahme an einem Gefecht usw. noch nicht dargelegt sei, daß es vielmehr unter Umständen noch einer besonderen Feststellung bedürfe, ob der Betreffende zu einer ‚fechtenden Truppe‘ gehört habe.“ Eine derartige Einschränkung könne, so Gürtner hierzu abschließend, aus rechtlichen und praktischen Erwägungen nicht zugelassen werden. – Die gleiche Auffassung hatte RIM Frick bereits mit Schreiben an den RJM vom 30. 6. vertreten, worin es hieß: „Eine zu starke Betonung der fechtenden Truppe würde zu Folgen führen, die der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann. Schließlich könnte jemand sogar auf den Gedanken kommen, Angehörige der obersten Heeresleitung nicht als Frontkämpfer anzusehen, weil sie nicht mit der Waffe in der Hand an den Kampfhandlungen teilgenommen haben. Es ist aber auch eine Nachprüfung und Feststellung, was vor mehr als 14 Jahren als ‚fechtende Truppe‘ anzusehen war und was nicht, äußerst umständlich und vielleicht manchmal sogar unmöglich.“ (R 43 II/1557, Bl. 9–14).

⁵⁹⁾ Nach § 2 des VOEntwurfs sollte die „Verteidigung und Vertretung“ von Angehörigen der KPD nur dann als Betätigung im kommunistischen Sinne anzusehen sein, wenn dies „nach den besonderen Verhältnissen“ (d. h. Häufigkeit derartiger Vertretungen, persönliches Engagement des Anwalts) gerechtfertigt wäre.

die Fassung abgestimmt werden mit der noch nicht veröffentlichten, bereits vorliegenden 4. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums⁶⁰⁾.

Der *Reichsminister der Justiz* wies zu § 1 des Entwurfs⁶¹⁾ darauf hin, daß eine Formulierung gefunden werden müßte, die den Begriff des Frontkämpfers⁶²⁾ abschließend umschreibe. Die im Entwurf vorgeschlagene maßgebliche Eintragung in die Stammrolle oder Kriegsrangliste würde für Berlin eine weitere Zulassung von 200 nichtarischen Rechtsanwälten⁶³⁾ bedeuten.

Der *Reichskanzler* schlug eine Nachprüfung der Frontkämpfereigenschaft durch eine Art Gerichtshof vor.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt die vorgesehene Fassung des § 1 für zu weitgehend, wenn nicht die Möglichkeit einer Nachprüfung vorgesehen werde. Die Eintragung in die Stammrolle bedeutete noch keinen einwandfreien Nachweis.

Der *Reichswehrminister* hielt bei einer begrenzten Zahl von Nachprüfungen im Rahmen des Gesetzesentwurfs die Einrichtung eines militärischen Richterkollegiums zur Nachprüfung der Frontkämpfereigenschaft für möglich. Im allgemeinen müßte aber die Eintragung in die Kriegsstammrolle oder Kriegsrangliste maßgebend bleiben.

Auf den Einwand des *Reichsministers der Justiz*, daß jüdische Kriegsgerichtsräte und Proviantamtsbeamte nicht anders als arische Mitglieder der Stäbe behandelt werden könnten, führte der *Reichskanzler* aus, daß bei den Juden die Sachlage anders wäre. Das jüdische Volk insgesamt würde abgelehnt. Daher müßten alle Juden entfernt werden. Eine Ausnahme könnte man nur bei den Juden machen, die am blutigen Kampf teilgenommen hätten. Nur die Teilnahme an einer Kampfhandlung, nicht aber der Aufenthalt in der Kampfzone wäre entscheidend. Daher müßte eine Beratungsstelle oder ein Prüfungshof zur Nachprüfung der Eintragung in die Kriegsstammrolle vorgesehen werden. Das *Kabinett* stimmte darauf der Vorlage mit der Maßgabe zu, daß die Fassung der §§ 1 und 2 von den beteiligten Reichsministern neu gefaßt werden sollte. Dabei sollte eine mit dem Wortlaut der Verordnungen zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums übereinstimmende Fassung gefunden werden⁶⁴⁾.

[...]

25. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG EINIGER VORSCHRIFTEN DER RECHTSANWALTSORDNUNG, DER ZIVILPROZESSORDNUNG UND DES ARBEITSGERICHTSGESETZES.

[...] ⁶⁵⁾

⁶⁰⁾ VO vom 18. 7. 33, RGBl. I, S. 515.

⁶¹⁾ Enthielt nach einleitendem Hinweis auf die Ausführungsbestimmungen zum Berufsbeamtengesetz (s. RGBl. 1933 I, S. 195, 233) folgende Bestimmung: „Ist in der Kriegsstammrolle oder Kriegsrangliste die Teilnahme an einem Gefecht, einem Stellungskampf oder einer Belagerung bescheinigt, so sind weitere Ermittlungen über die Frontkämpfereigenschaften eines [nichtarischen] Rechtsanwalts oder Patentanwalts unzulässig.“

⁶²⁾ In einer Aufzeichnung zur Judenfrage, die vom AA mit Rundschreiben am 30. 4. an die dt. diplomatischen und konsularischen Missionen übermittelt wurde, hieß es: Nach Erhebungen des Kriegsministeriums im Jahre 1917 seien 62 272 Juden im Militärdienst (27 515 beim Feldheer, 4752 in der Etappe, 30 005 beim Besatzungsheer) verwendet worden. „Das ist im Vergleich zur arischen Rasse ein geringer Prozentsatz, wenn man zu Grunde legt, daß es schon damals 615 021 Juden in Deutschland gab. Bei der Zahl 27 515, die beim Feldheer angegeben ist, ist zu bemerken, daß 6060 Juden nicht in der Front, sondern anderwärts verwandt worden sind. Es ergibt sich also die Tatsache, daß von den im Heere dienstverwendeten Juden nur knapp ein Drittel tatsächlichen Frontdienst gemacht hat.“ Die Verluste der „deutschen Soldaten“ hätten nach der Statistik bei Kriegsende etwa 18%, die der „jüdischen Frontsoldaten“ dagegen nur 7,5% betragen (R 43 II/600, Bl. 181).

⁶³⁾ Am 11. 5. 33 hatte das PrJMin. bekanntgegeben: „In Berlin bisher insgesamt 3890 Anwälte, davon 1892 Arier und 1998 Juden. Von diesen Juden sind 797 Altanwälte [vgl. Anm. 45 zu Dok. Nr. 93] und 406 Frontkämpfer. Vertretungsverbote sind erlassen gegen 487 Juden und 37 Kommunisten, so daß insgesamt künftig 1203 jüdische Anwälte in Berlin zugelassen sind.“ (WTB-Bericht vom 12. 5., Ausschnitt in R 43 II/1534, Bl. 23).

⁶⁴⁾ In die Endfassung der am 20. 7. vom RK ausgefertigten VO wurde u. a. die neue Bestimmung aufgenommen, daß jüdische Anwälte, deren Frontkämpfereigenschaft trotz Eintragung ihrer Fronteinsätze in die Kriegsstammrolle von der Landesjustizverwaltung verneint werden sollte, beim RJM um Entscheidung dieser Frage nachsuchen könnten (RGBl. I, S. 528).

⁶⁵⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1534, Bl. 24–59, S. auch RGBl. 1933 I, S. 522.

26. VERGEBUNG ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE.

Der *Reichswirtschaftsminister* trug den Inhalt der Vorlage vor und erläuterte die von ihm vorgesehenen Richtlinien⁶⁶⁾.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* befürwortete die Herausgabe der vorgesehenen Richtlinien vom außenpolitischen Standpunkt, wenn gute Beziehungen zum Ausland aufrechterhalten werden sollten⁶⁷⁾.

Der *Reichspostminister* wies auf die Auffassung der Beamenschaft hin, die es nicht verstände, daß Behörden jetzt noch bei jüdischen Geschäften kauften. Die Beziehungen zu solchen Firmen müßten daher nach und nach gelöst werden.

Der *Stellvertreter des Führers der NSDAP* gab bekannt, daß er Anordnungen erlassen habe, wonach jüdische Firmen nicht mehr boykottiert werden dürften. Nach seiner Auffassung müßten aber die Behörden von sich aus sehen, Beziehungen zu jüdischen Firmen zu lösen.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß die Juden der Welt jetzt einen stillen Boykott gegen Deutschland führten, ohne daß ein Staat hiergegen etwas unternahme. Die jüdische Boykottbewegung würde nur stärker werden, wenn in Deutschland Milde geübt würde. Es müßte bedacht werden, daß der jüdische Boykott nur das Mittel dazu wäre, um die politische Leitung Deutschlands zu beseitigen. Daher hätten die Juden in Deutschland in erster Linie die Folgen dieser Boykottbewegung zu tragen. Bei Bestellungen dürften unter keinen Umständen lokalpatriotische Gesichtspunkte maßgebend sein. Das würde nur Preissteigerungen zur Folge haben. Eine Begrenzung bei der Auftragverge-

⁶⁶⁾ Hierbei handelt es sich um eine Kabinettsvorlage Hugenburgs vom 9. 6. 33, die von seinem Amtsnachfolger Schmitt vollinhaltlich übernommen und mit Schreiben an Lammers vom 13. 7. als besonders eilbedürftig bezeichnet worden war. In der Vorlage hieß es einleitend: In den letzten Monaten seien von „zahlreichen Beschaffungsstellen der öffentlichen Hand neue Richtlinien über die Auswahl der zur Angebotsabgabe bei öffentlichen Vergabungen zuzulassenden Firmen“ aufgestellt worden. Dieses Vorgehen müsse, „zumal die einzelnen Vergabungsstellen jeweils gesondert abweichende Maßnahmen ergreifen“, zu einem „Chaos auf dem Gebiete des Vergabungswesens“ und zu einer „schweren Schädigung der Staatsautorität und der gesamten deutschen Volkswirtschaft führen“. So habe z. B. das Berliner Beschaffungssamt in einem Merkblatt den Grundsatz aufgestellt, daß bei „Lieferungen für die Stadt Berlin vornehmlich Berliner Firmen berücksichtigt werden, auswärtige Bewerber nur dann, wenn ein besonderes Interesse der Stadt Berlin vorliegt. Dieser Grundsatz erinnert lebhaft an die Gedankengänge der verflorenen Wirtschaftspartei und kann [...], gemessen an den Interessen der deutschen Volksgemeinschaft, nicht scharf genug verurteilt werden.“ In hohem Maße unerträglich sei auch das Verhalten verschiedener öffentlicher Verkehrsgesellschaften, die einem Essener Industrieunternehmen mitgeteilt hätten, „öffentliche Aufträge dürften nur an Unternehmungen vergeben werden, die vom ‚Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand‘ [...] anerkannt worden seien“. Von dem Essener Unternehmen sei überdies die Erklärung verlangt und gegeben worden, „daß in den bisherigen Generalversammlungen die Vertretung der maßgebenden Aktienmehrheit stets in christlichen Händen gewesen sei. Diese Erklärung mußte durch einen Hinweis über den arischen Charakter der Großeltern zweier Aufsichtsratsmitglieder und Entfernung eines jüdischen Bankiers, dem die fragliche Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesellschaft etwa 2 Millionen RM schulden, aus dem Aufsichtsrat ergänzt werden.“ Im Interesse der „Volksgemeinschaft“ und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sei daher die Herausgabe folgender *Richtlinien* der RReg. dringend erforderlich: 1. Über die Vergabung öffentlicher Aufträge bei Reich, Länder und Gemeinden haben nur die amtlichen Organe der öffentlichen Vergabungsstellen nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entscheiden. 2. „Die Tatsache, daß in einem Betrieb ausländisches Kapital arbeitet, kann mit Rücksicht auf die wirtschaftspolitische Gesamtlage Deutschlands und auf den Umfang des in der deutschen gewerblichen Wirtschaft angelegten ausländischen Kapitals schon mit Rücksicht auf die sehr umfangreichen deutschen Kapitalinvestitionen im Auslande für sich allein keine Veranlassung geben, eine solche Firma von öffentlichen Aufträgen auszuschließen.“ Die Frage der Zulassung einer mit ausländischem Kapital arbeitenden Firma muß nach Prüfung des Einzelfalles entschieden werden, wobei „ins Gewicht fallen wird, ob und in welchem Umfang die betreffende Firma deutsche Angestellte und Arbeiter beschäftigt, deutsche Betriebseinrichtungen [...] benutzt und – entsprechend der Art ihres Geschäftsbetriebes – inländische Rohstoffe verarbeitet“. 3. „Die Beteiligung von Firmen, deren Inhaber oder Leiter nicht deutschen Stammes sind, wird davon abhängig zu machen sein, daß die betroffene Firma in ihrer Tätigkeit den grundlegenden Forderungen einer nationalen deutschen Wirtschaftspolitik in vollem Umfange und nach allen Kräften Rechnung trägt. Keinesfalls wird die berechnete Forderung nach vorzugsweiser Beteiligung deutschstämmiger Firmen an öffentlichen Vergabungen dazu führen dürfen, daß jede mit Beschaffungsaufgaben betraute Dienststelle – namentlich bei Aktiengesellschaften und Unternehmungen ähnlicher Rechtsform – kaum durchführbare Untersuchungen vornimmt, die vielfach zu willkürlichen und ungerechtfertigten Veränderungen in der Organisation einzelner Betriebe und [...] zu einer Gefährdung der Existenz der in den betroffenen Werken beschäftigten Belegschaft führen würden.“ In Zweifelsfällen ist die Entscheidung des RWiM einzuholen (R 43 II/417, Bl. 80–90).

⁶⁷⁾ MinR Sabath vermerkte am 28. 6. 33 u. a.: „Von einem leitenden Herrn der amerikanischen Handelsvertretung (Handelsattaché) wird mir mitgeteilt, daß man sich in Washington große Sorgen darüber macht, in welcher Weise die Reichsregierung den Streit beilegen werde und könne, der über die Zulassung der ‚nichtdeutschen Firmen‘ zu Lieferungen an staatliche und kommunale Behörden entstanden sei.“ (R 53/12, Bl. 24).

bung wäre unerträglich, zumal das ganze deutsche Gebiet eine Wirtschaftseinheit wäre. Es wären zweifellos zuviel Betriebe vorhanden. Daher müßte mit dem Eingehen einiger Betriebe gerechnet werden. Zu diesen sollten vor allem die gegnerischen, jüdischen Betriebe gehören, so daß hier paritätische Behandlung verfehlt wäre.

Während man gegen jüdische Firmen rigoros Vorgehen müßte, wären ausländische Firmen, die im Inlande produzieren, großzügig zu behandeln. Das in Deutschland vorhandene fremde Kapital bedeutete einen nicht unwesentlichen Schutz der deutschen Wirtschaft.

Staatssekretär *Ohnesorge* machte bekannt, daß der Reichspostminister den Abbau der vertraglichen Beziehungen zu amerikanischen Fernsprechaufirmen beabsichtige, die in Deutschland arbeiteten. Unter dieser Konkurrenz litten die deutschen Betriebe, für die sonst kein Markt vorhanden wäre. Das Kabinett stimmte den vom Reichswirtschaftsminister vorgetragenen Richtlinien zu⁶⁸⁾.

27. MASSNAHMEN FÜR DAS NEUE GETREIDEWIRTSCHAFTSJAHR.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* stellte zunächst die grundsätzliche Frage, ob das Kabinett an dem System der Ausfuhrscheine⁶⁹⁾ festhalten wolle. Er wies darauf hin, daß bei außenpolitischen Krisen hierdurch eine gefährvolle Lage in Deutschland entstehen könnte und daß im übrigen der Getreidehandel, für den das Ausfuhrscheinsystem von Vorteil wäre, in jüdischen Händen läge. Würde dieses System aufgegeben, so müßte allerdings der Reichsminister der Finanzen 146 Millionen zusätzlich bereitstellen, um eine inländische Magazinierung von Getreide durchführen zu können.

Der *Reichsminister der Finanzen* lehnte eine Magazinierung wegen der damit verbundenen Kosten im Hinblick auf die Finanzlage des Reiches ab.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* hielt das Ausfuhrscheinsystem wegen der damit verbundenen handelspolitischen Möglichkeiten zur Zeit für unentbehrlich.

Der *Reichswehrminister* vertrat die Auffassung, daß eine selbständige Getreidewirtschaft im Interesse der Landesverteidigung anzustreben wäre, daß sich aber im einzelnen diese Maßnahmen nach der Finanzlage richten müßten.

Die Staatssekretäre Dr. *Posse* und *von Rohr* trugen darauf den Inhalt der Vorlage⁷⁰⁾ vor.

⁶⁸⁾ Der RWiM übersandte die beschlossenen Richtlinien am 19. 7. 33 an sämtliche Reichsminister und Landesregierungen. Im Begleitschreiben erklärte er u. a., „daß für die Ausgestaltung der Richtlinien in erster Linie der Gesichtspunkt der *Arbeitsbeschaffung* entscheidend war, hinter dem im gegenwärtigen Zeitpunkt alle sonstigen Erwägungen zurücktreten müssen“ (R 43 II/417, Bl. 94–98).

⁶⁹⁾ Nach der z. Z. geltenden Regelung des Zolltarifgesetzes in der Fassung vom 19. 3. 32 (RGBl. I, S. 135, 141) konnte die RReg. bestimmen, daß bei der Ausfuhr von u. a. Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Hülsenfrüchten „über die ausgeführten Mengen Bescheinigungen – Ausfuhrscheine – erteilt werden, die den Inhaber berechtigen, die gleiche Menge der nämlichen Warengattung zollfrei oder zu ermäßigten Zollsätzen einzuführen“. – Zur Neuregelung s. Anm. 71.

⁷⁰⁾ Gemeinsame Kabinettsvorlage des RFM und des REM vom 7. 7. 33, in der dargelegt wurde: Das Getreidewirtschaftsjahr 1933 werde im Gegensatz zu allen Prognosen (vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 22) eine wesentlich günstigere Lage für den Absatz der neuen Ernte aufweisen, dies vor allem deshalb, weil die Körnerernte 1933 um mindestens 1 Mio t gegenüber 1932 (insbes. bei Gerste und Mais) Zurückbleiben und die seit Februar/März 1933 bestehende strengere Absperrung der Getreide- und Futtermittelaufuhr eine starke Verringerung der preisdrückenden Überschüsse herbeiführen werde. Nichtsdestoweniger müsse im kommenden Jahr „mit einem so starken Verkaufsandrang [insbes. bei Roggen und Hafer] gerechnet werden, daß er die Aufnahmefähigkeit der zweiten Hand [u. a. Handel, Mühlen], die in ihrer Finanzkraft gegenüber der Vorkriegszeit außerordentlich geschwächt ist, wesentlich übersteigt“. Um die daher dringend erforderliche Marktentlastung erreichen zu können, seien folgende Wege gangbar: 1. Ankauf und Einlagerung ausreichender Getreidemengen durch die öffentliche Hand (Kosten insges.: 178 Mio RM); 2. Ausfuhr von Getreide mit dem Ziel, „die gleiche Menge Getreide wieder einzuführen, wenn der inländische Markt genügend entlastet ist (Austauschverfahren)“. Das Austauschverfahren „würde öffentliche Mittel nicht in Anspruch nehmen; wehrpolitisch erscheint es dagegen bedenklich, weil mit der Ausfuhr von Getreide der deutschen Volkswirtschaft vorübergehend die Verfügungsgewalt über die Ware entzogen wird. Für den Fall, daß trotzdem dem Austauschverfahren aus finanziellen Gründen der Vorzug gegeben werden soll“, komme eine gesetzliche Bestimmung u. a. dahin in Frage, daß bei der Ausfuhr von Roggen und Hafer Ausfuhrscheine erteilt werden, welche den Inhaber berechtigen, die entsprechenden Mengen Gerste, Mais und Dari zollfrei oder zu ermäßigten Zollsätzen einzuführen (R 43 II/201, Bl. 45–49).

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bat nochmals um eine Erklärung des Kabinetts, ob mit oder ohne Ausfuhrscheine in der Getreidewirtschaft gearbeitet werden sollte.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß für eine Aufspeicherung von Getreide große Mittel erforderlich wären, die zur Zeit nicht vorhanden wären. Das Bestreben der Regierung müsse zweifellos dahin gehen, in Zukunft in der Getreidewirtschaft vom Ausland frei zu kommen. Man dürfte aber auch die Schwierigkeiten nicht überschätzen, die das System der Ausfuhrscheine mit sich brächte. Im Kriegsfälle wäre die Getreidewirtschaft noch nicht die schlimmste Sorge. Auch brauchte man zur Zeit mit einem Kriege noch nicht zu rechnen. Daher kämen in der jetzigen Zeit nur solche Lösungen in Betracht, die der finanziellen Leistungsfähigkeit des Reichs entsprechen. Man müßte also noch von der vorhandenen Regelung ausgehen.

Das Kabinett stimmte darauf der Vorlage zu⁷¹⁾.

28. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FÖRDERUNG DER SCHAFFUNG VON BAUERNHÖFEN.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den Inhalt der Vorlage⁷²⁾ vor, bei der im § 3⁷³⁾ statt „der Reichsregierung“ „der Reichsernährungsminister“ oder „die zuständigen Reichsminister“ ermächtigt werden müßten, die Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen. Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* erklärte sich mit dem Entwurf einverstanden, hielt aber Satz 2 im § 2⁷⁴⁾ für überflüssig und den Satz 2 im § 3⁷⁵⁾ für unzulässig, wenn nicht die Reichsregierung selbst die Durchführungsbestimmungen erlasse.

Der *Preußische Minister der Finanzen* wies darauf hin, daß nach dem Übergang der Siedlungsaufgaben von Preußen auf das Reich die Abwicklung über das preußische Siedlungsvermögen noch ausstände. Aus diesem Grunde wäre der Abschluß eines Abkommens erforderlich, das im Entwurf bereits vorläge⁷⁶⁾.

In diesem Zusammenhange bat der *Preußische Finanzminister* im Namen des *Preußischen Ministerpräsidenten*, den Reichsressorts nochmals dringend nahezu legen, bei Kabinettsvorlagen die preußischen Ressorts stets und möglichst frühzeitig zu hören⁷⁷⁾.

71) Das „Gesetz über Ausfuhrscheine“ wurde vom RK am 20. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 519). Zur Änderung dieser Regelung durch das Gesetz vom 26. 2. 34 (im Umlaufwege verabschiedet am 14. 2. 34, R 43 II/201, Bl. 79–86) s. RGBl. I, S. 125.

72) Der Entwurf, vorgelegt vom REM am 6. 7., erklärte die Gesetzgebung in der ländlichen Siedlung und die Schaffung von Bauernhöfen zur Reichsaufgabe. In der Begründung hieß es: „Aus lebensgesetzlichen Gründen der Volkserhaltung und -Vermehrung ist die Stärkung des Bauerntums im ganzen Reichsgebiet eine zwingende Notwendigkeit. Diese für die Erhaltung des Volkstums lebenswichtige Aufgabe kann unter Beseitigung der bisherigen Hemmungen erfolgreich nur gelöst werden, wenn die bisher zersplitterten Zuständigkeiten in einer Reichsinstanz zusammengefaßt werden, die mit der Befugnis ausgestattet ist, den sämtlichen auf diesem Gebiete tätigen Stellen Weisungen zu erteilen. Das Reich hat in der letzten Zeit auch schon fast vollständig die finanzielle Last der landwirtschaftlichen Siedlung getragen. Im Allgemeininteresse liegt eine gesunde Verwurzelung möglichst weiter Volksschichten mit dem Boden, da hieraus neue Kraft für die Gesamtheit geschöpft wird.“ (R 43 I/1301, Bl. 56–59).

73) § 3 des Entwurfs: „Die Reichsregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Sie kann dabei von bestehenden reichs- und landesrechtlichen Vorschriften abweichen.“

74) § 2: „Zur Durchführung dieser Aufgabe kann sich das Reich der zuständigen Behörden der Länder bedienen. Diese haben den Weisungen des Reichs Folge zu leisten.“

75) S. Anm. 73.

76) S. Anm. 79.

77) Vgl. Anm. 17 zu Dok. Nr. 119. – Im Auftrage des RK richtete Lammers mit Rundschreiben vom 19. 7. an sämtl. Reichsminister die dringende Bitte, „zu einer erschöpfenden Vorbereitung von Kabinettsvorlagen und sonstigen geeigneten Verordnungsentwürfen die zuständigen preußischen Ressorts in möglichst weitem Umfange zu beteiligen. Es ist weiter erwünscht, daß diese Beteiligung möglichst frühzeitig erfolgt, und zwar noch bevor die Vorlagen in allgemeinen Ressortbesprechungen erörtert werden.“ Zur Begründung fügte er hinzu: „Es wird von preußischer Seite darauf hingewiesen, daß Preußen mit seinem großen Gebietsumfang und seinem eingearbeiteten Verwaltungsapparat über Erfahrungen verfüge, die in geeigneter Weise den Arbeiten der Reichsressorts dienlich gemacht werden müßten. Eine Beteiligung der preußischen Ressorts bei Entwürfen der Reichsressorts entspreche auch der früher geübten Verwaltungspraxis des Reichs.“ (R 43 I/1314, Bl. 44). Vgl. auch Dok. Nr. 209.

Der *Reichsminister der Justiz* bat, den Satz 2 im § 2 stehen zu lassen und Satz 2 im § 3 zu streichen. Mit dem Erlaß von Durchführungsverordnungen nach § 3 müßten die Ressortminister ermächtigt werden⁷⁸⁾.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich zum Abschluß eines Abkommens mit Preußen über das Siedlungsvermögen bereit. Er machte darauf aufmerksam, daß durch das vorliegende Gesetz die Länder auch die Übernahme von Kosten durch das Reich verlangen könnten.

Der *Preußische Finanzminister* bestätigte die Auffassung, daß bei der Durchführung des Gesetzes nicht unbeträchtliche Kosten, z. B. durch Vermessung und durch die Regelung der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse usw. entstehen. Er beabsichtige seitens Preußens nicht, diese Kosten vom Reich zurückzuverlangen, wenn Preußen mit dem Reich zu einem Abkommen über das Siedlungsvermögen gelange.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich zu einer Einigung mit Preußen über das Siedlungsvermögen bereit⁷⁹⁾.

Das *Kabinet* stimmte darauf der Vorlage mit der Maßgabe zu, daß die Formulierung des Gesetzes im einzelnen noch mit dem Reichsminister der Justiz vereinbart werden solle⁸⁰⁾.

29. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES WEHRGESETZES⁸¹⁾.

Der *Reichswehrminister* trug den Inhalt der Vorlage⁸²⁾ vor.

⁷⁸⁾ Vgl. Anm. 73 und 74.

⁷⁹⁾ Hierbei handelt es sich um die Finanzierung des Ankaufs pr. Staatsdomänen zum Zweck der Siedlung. Einen diesbez. Vertragsentwurf legte die PrStReg. dem REM am 21. 12. 33 vor. Er wurde Gegenstand überaus langwieriger Verhandlungen zwischen den beteiligten Reichs- und preußischen Ressorts, die erst im Februar 1935 zum Abschluß kamen. In der beiderseits schließlich gebilligten Fassung war folgendes Finanzierungsverfahren vorgesehen: Preußen erhält zunächst eine 10%ige Anzahlung des Siedlungsträgers (d. h. der betr. Siedlungsgesellschaft) auf den (von der Siedlungsbehörde im Einvernehmen mit der Landesbauernschaft zu ermittelnden) Kaufpreis für Land, Gebäude und Inventar. Es erhält weitere 10% des Kaufpreises für Land und Gebäude und 90% des Kaufpreises für das Inventar aus einem Ankaufszwischenkredit, den das Reich über die Dt. Siedlungsbank gewährt. Der hiernach verbleibende Rest des Kaufpreises wird der Dt. Siedlungsbank von Preußen unter Umwandlung in ein Darlehen gestundet mit der Verpflichtung, es jährlich mit 4% zu verzinsen und mit 3% zu tilgen. Annähernd gleichlautende Vereinbarungen über den Ankauf staatlicher Ländereien wurden im gleichen Zeitraum auch mit verschiedenen anderen Landesregierungen getroffen. Einige Vorgänge (u. a. Schriftwechsel, Besprechungsprotokolle, Vertragsentwürfe) hierzu in R 2/19069, 19070.

⁸⁰⁾ Das Gesetz (Titel der Endfassung: „Gesetz über die Neubildung deutschen Bauerntums“) wurde vom RK am 14. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 517). Zur Durchführung des Gesetzes wurden im REMin. sogleich Vorarbeiten für eine umfassende Regelung der Landbeschaffung aufgenommen, die nach einer Reihe von Besprechungen mit Vertretern des RFMin. und des RJMin. am 17. 11. 33 zur Vorlage eines Gesetzentwurfs über die „Beschaffung von Land für die Neubildung deutschen Bauerntums (Landbeschaffungsgesetz)“ (R 43 II/207, Bl. 11–35) führten. Umfangreiches Material (u. a. Referatengutachten, Besprechungsvermerke, Schriftwechsel) in R 2/19069 und R 53/27. Zum Inhalt und zur Weiterbehandlung des Entwurfs s. Dok. Nr. 258, P. 7.

⁸¹⁾ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 152.

⁸²⁾ Nach dem Entwurf, vorgelegt vom RWeM am 10. 7., sollte das Wehrgesetz vom 23. 3./ 18. 6. 21 (RGBl. I, S. 329, 787) u. a. wie folgt geändert werden: 1. durch Streichung der §§ 9 und 10 (betr. Wahl von Vertrauensmännern bei den Kommandobehörden und Truppeneinheiten; Einrichtung einer gewählten Heeres- und Marinekammer als beratende Körperschaft im RWeMin.) sowie der §§ 12–16 (zum Inhalt s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 152); 2. durch eine Neufassung des § 17, wonach die Befugnis der Landesregierungen, „im Falle öffentlicher Notstände oder einer Bedrohung der öffentlichen Ordnung“ Truppenhilfe der Wehrmacht anzufordern, auf die Reichsstatthalter übertragen werden sollte. – In der Begründung erklärte der RWeM dazu u. a.: „Die zu streichenden §§ 9 und 10 [...] waren ein Ausfluß der Militärrevolte vom November 1918. Sie stellten die legalisierte Übernahme der Reste des Soldatenratssystems in die Wehrverfassung dar. Soweit die Vertrauensleute (§ 9) in Frage kommen, hat der gesunde Geist der Wehrmacht diese Einrichtung zwar schädlicher Wirkungen durchaus zu entkleiden vermocht. Die Vertrauensleute haben sich vielmehr fast auf allen Gebieten, wo sie überhaupt in Wirksamkeit traten, im Sinne der Förderung von Kameradschaft und Manneszucht betätigt. Das ändert aber nichts daran, daß sie in ihrer bisherigen Form als Fremdkörper in einem gesunden Wehrmachtsaufbau anzusehen sind.“ Dagegen hätten die Heeres- und Marinekammern (§ 10), „die eine Art parlamentarische Körperschaft innerhalb der Wehrmacht darstellten“, niemals praktische Bedeutung erlangt. „Seit dem Jahre 1927 sind sie nicht mehr neu gewählt oder zusammenberufen worden.“ Was schließlich die Streichung der §§ 12–17 betreffe, so würden hierdurch Bestimmungen („Zugeständnisse, die den Ländern beim Übergang der Wehrhoheit auf das Reich im Jahre 1919 als Entgelt für die Aufgabe ihrer eigenen Kontingentshoheit gemacht worden sind“) eliminiert, die sich längst als „unzeitgemäß und überflüssig“ erwiesen hätten. „Das führte bereits seit Jahren dazu, daß die Bestimmungen zum Teil überhaupt nicht mehr, zum Teil nur noch in Gestalt eines formalen und überflüssigen Schriftverkehrs angewandt wurden. Der jetzt erfolgte staatsrechtliche Neubau des

Das *Kabinett* stimmte ihr mit der Maßgabe zu, daß in Ziffer 2 (§ 17 des Wehrgesetzes) hinter den Worten „der Reichsstatthalter“ einzufügen wäre: „in Preußen der Reichskanzler“⁸³⁾.

30. REICHSKONKORDAT⁸⁴⁾.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der Vorlage vor, bei der Art. 1 des Entwurfs gestrichen werden sollte⁸⁵⁾.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* führte zur Vorlage aus, daß es notwendig gewesen wäre, die Aufgaben zwischen Reich und Staat auf der einen und der Kirche auf der anderen Seite abzugrenzen. Die Kirche müßte einige Bewegungsfreiheit erhalten. Andererseits war die Machtsphäre des Staats im Konkordat klar herauszuarbeiten. Beim Papst⁸⁶⁾ wären von den verschiedensten Seiten gegen den Abschluß des Konkordats Bedenken geäußert worden. Er habe aber auf dem Abschluß des Konkordats bestanden, weil er mit Italien und Deutschland zu einem Abschluß kommen wollte, als den Ländern, die nach seiner Auffassung den Kern der Christenwelt darstellten. Er hätte auch den bestimmten Eindruck aus Rom mitgenommen, daß die Kurie einverstanden wäre, nach einiger Zeit ein neues Konkordatsrecht unter Verwertung der inzwischen gemachten Erfahrungen zu schaffen. Auch Mussolini habe stets dringend den Abschluß des Konkordats befürwortet, weil er sich hiervon eine wesentliche Stärkung der deutschen Stellung verspräche.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* wies auf die besonders bemerkenswerten Stellen des Konkordats hin, wonach die Kirche sich bereit erkläre, alle Vereine, mit Ausnahme der rein religiös-sittlichen und caritativen Vereine, dem Staat (Reich) anzuvertrauen. Die Entpolitisierung der Geistlichkeit und die Einführung eines Treueids für die Bischöfe und eines Gebets für den Staat, die Einführung einer selbständigen Militärseelsorge mit einem exemten Armeebischof, die Bezugnahme auf eine etwaige allgemeine Wehrpflicht und die Behandlung des deutschen Minderheitenrechts wären besonders bemerkenswerte Bestimmungen des Reichskonkordats.

Zwei kleine Änderungen des Konkordats stellte der *Stellvertreter des Reichskanzlers* der Entschließung des Kabinetts anheim: im Art. 14 vorzusehen, die Notifizierung der Bischöfe an die Reichsstatthalter „bei den Regierungen“ statt „der Regierungen“⁸⁷⁾. Bei dem Art. 17 (der Weiterbelassung

Reiches, der eine selbständige staatliche Souveränität der Länder nicht mehr anerkennt, sondern die staatlichen Hoheitsrechte in die Hände der Reichsstatthalter gelegt hat, läßt für Einwirkung der Landesregierungen auf Fragen, die in die Zuständigkeit der militärischen Kommandogewalt gehören, keinen Raum mehr.“ (R 43 II/1376, Bl. 146–152).

⁸³⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 20. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 526).

⁸⁴⁾ Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt auch abgedr. in ADAP, Serie C, Bd. I, 2, Nr. 362; Kupper, Staatliche Akten über die Reichskonkordatsverhandlungen 1933, Dok. Nr. 92 (dort nach einem Protokollauszug (Durchschrift) in R 43 II/176, S. 125–133; sehr eingehend kommentiert).

⁸⁵⁾ Der RIM hatte mit Schreiben an StSRkei vom 11. 7. den Entwurf eines „Gesetzes über den Vertrag mit dem Heiligen Stuhle. Vom Juli 1933“ übersandt, dessen Art. 1 wie folgt lautete: „Dem in der Anlage veröffentlichten Verträge mit dem Heiligen Stuhle nebst Schlußprotokoll wird zugestimmt. Seine Bestimmungen treten als Reichsgesetz in Kraft.“ Nach Art. 2 des Entwurfs sollte der RIM ermächtigt werden, „die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften zu erlassen“. Zur Endfassung dieses am 12. 9. 33 erlassenen „Gesetzes zur Durchführung des Reichskonkordats“ s. RGBl. I, S. 625. – Am 11. 7. hatte der RIM außerdem mit Schreiben an die Reichsminister den Text des Reichskonkordats vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt: „Das Reichskonkordat ist, wie bereits durch Pressemitteilung [„VB“ vom 9./10. 7. 33] bekanntgegeben ist, am 8. Juli 1933 in Rom paraphiert worden.“ (R 43 II/176, S. 61–90). Der Text des paraphierten Reichskonkordats ist abgedr. bei Kupper, a.a.O., Dok. Nr. 75, dort zahlreiche weitere Dokumente (u. a. mehrere Vorentwürfe) zur Entstehung des Vertragswerks. Zur Vorgeschichte vgl. auch Volk, Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933; Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1, S. 304 ff. und 483 ff.; Repgen, Über die Entstehung der Reichskonkordats-Offerte im Frühjahr 1933 und die Bedeutung des Reichskonkordats, in: VfZG 26 (1978), S. 499 ff.; Scholder, Altes und Neues zur Vorgeschichte des Reichskonkordats, in: ebd., S. 535 ff.; Repgen, Nachwort zu einer Kontroverse, in: VfZG 27 (1979), S. 151–161.

⁸⁶⁾ Pius XI.

⁸⁷⁾ Im betr. Teil des Art. 14 hieß es: „2. Die Bulle für die Ernennung von Erzbischöfen, Bischöfen, eines Coadjutors cum jure successionis oder eines Praelatus nullius wird erst ausgestellt, nachdem der Name des dazu Ausersehenen dem Statthalter der zuständigen Landesregierung mitgeteilt und festgestellt ist, daß gegen ihn Bedenken allgemein politischer Natur nicht bestehen.“

staatlicher Gebäude)⁸⁸⁾ wäre einzufügen „unbeschadet bestehender Verträge“, wie das auch in den drei Länderkonkordaten⁸⁹⁾ geschehen wäre.

Der *Reichskanzler* lehnte eine Debatte über Einzelheiten des Reichskonkordats ab. Er vertrat die Auffassung, daß man hierbei nur den großen Erfolg sehen dürfte. Im Reichskonkordat wäre Deutschland eine Chance gegeben und eine Vertrauenssphäre geschaffen, die bei dem vordringlichen Kampf gegen das internationale Judentum besonders bedeutungsvoll wäre. Etwaige Mängel des Konkordats könnten später, bei besserer außenpolitischer Lage, verbessert werden.

Der Reichskanzler sah im Abschluß des Reichskonkordats drei große Vorteile:

1. daß der Vatikan überhaupt verhandelt hätte, obwohl, besonders in Österreich, damit operiert würde, daß der Nationalsozialismus unchristlich und kirchenfeindlich wäre;
2. daß der Vatikan zur Herstellung eines guten Verhältnisses zu diesem neuen nationalen deutschen Staat bewogen werden konnte. Er, der Reichskanzler, hätte es noch vor kurzer Zeit nicht für möglich gehalten, daß die Kirche bereit sein würde, die Bischöfe auf diesen Staat zu verpflichten. Daß das nunmehr geschehen wäre, wäre zweifellos eine rückhaltlose Anerkennung des derzeitigen Regiments;
3. daß mit dem Konkordat sich die Kirche aus dem Vereins- und Parteileben herauszöge, z. B. auch die christlichen Gewerkschaften fallen ließe. Auch das hätte er, der Reichskanzler, noch vor einigen Monaten nicht für möglich gehalten. Auch die Auflösung des Zentrums wäre erst mit Abschluß des Konkordats als endgültig zu bezeichnen, nachdem nunmehr der Vatikan die dauernde Entfernung der Priester aus der Parteipolitik angeordnet hätte.

Daß das von ihm, dem Reichskanzler, stets erstrebte Ziel einer Vereinbarung mit der Kurie so viel schneller erreicht wurde, als er noch am 30. Januar gedacht hätte, das wäre ein so unbeschreiblicher Erfolg, daß demgegenüber alle kritischen Bedenken zurücktreten müßten.

Der *Reichsminister des Innern* erbat, die alte Fassung des Art. 17 beizubehalten und Art. 14 entsprechend den Vorschlägen des Stellvertreters des Reichskanzlers zu fassen. Er schlug ferner eine redaktionelle Änderung im Art. 16 vor, dem der *Stellvertreter des Reichskanzlers* zustimmte.

Das *Kabinett* stimmte darauf dem Abschluß des Reichskonkordats zu, behielt sich aber die Veröffentlichung vor, bis das Reichskonkordat vollzogen worden wäre⁹⁰⁾.

31. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE AUFSCHLIESSUNG VON SIEDLUNGSGEBIETEN.

Die Vorlage wurde von dem *Reichsarbeitsminister* zurückgezogen⁹¹⁾.

32. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GENOSSENSCHAFTSGESETZES.

[...]⁹²⁾

⁸⁸⁾ Art. 17: „Das Eigentum und andere Rechte der öffentlich-rechtlichen Körperschaften, der Anstalten, Stiftungen und Verbände der katholischen Kirche an ihrem Vermögen werden nach Maßgabe der allgemeinen Staatsgesetze gewährleistet. – Aus keinem irgendwie gearteten Grunde darf ein Abbruch von gottesdienstlichen Gebäuden erfolgen, es sei denn nach vorherigem Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Behörde.“

⁸⁹⁾ Die Konkordate des Heiligen Stuhls mit Bayern (1924), Preußen (1929) und Baden (1932).

⁹⁰⁾ Das Reichskonkordat wurde am 20. 7. von Kardinalstaatssekretär Pacelli und Vizekanzler v. Papen im Vatikan unterzeichnet. Es wurde von der Reichsregierung – entsprechend einem Antrage des RIM vom 29. 7. (R 43 II/176, S. 135) – im Umlaufwege am 15. 8. endgültig gebilligt (R 43 I/1327, Bl. 233–240). Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgte im Vatikan am 10. 9. 33. Zum amtlichen Text des Reichskonkordats s. die „Bekanntmachung“ des RAM/RIM vom 12. 9. 33 (RGBl. II, S. 679).

⁹¹⁾ In einem Schreiben Seldtes an Lammers vom 21. 9. 33 hieß es: „In der Kabinettsitzung vom 14. Juli 1933 habe ich den Entwurf [eines Gesetzes über die Aufschließung von Siedlungsgebieten] auf Wunsch des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft von der Tagesordnung absetzen lassen, um ihm Gelegenheit zu geben, nochmals zu dem Entwurf Stellung zu nehmen.“ Zwischen dem REM „und mir besteht nunmehr Übereinstimmung“ (R 43 II/204, Bl. 154). Zum Inhalt des in der Kabinettsitzung am 22. 9. 33 abschließend behandelten, nur unwesentlich geänderten Entwurfs s. Anm. 26 zu Dok. Nr. 215.

⁹²⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/350. S. auch RGBl. 1933 I, S. 520.

33. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ANWENDUNG VON VORSCHRIFTEN DES GESETZES BETR. DIE GEMEINSAMEN RECHTE DER BESITZER VON SCHULDVER-SCHREIBUNGEN.

[...] ⁹³⁾

34. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DES HANDELSGESETZBUCHS.

[...] ⁹⁴⁾

35. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES MILCHGESETZES.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den Inhalt der Vorlage vor, der das *Kabinett* zustimmte ⁹⁵⁾.

36. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZUSTÄNDIGKEIT DES REICHS FÜR DIE REGELUNG DES STÄNDISCHEN AUFBAUES DER LANDWIRTSCHAFT.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den Inhalt der Vorlage ⁹⁶⁾ vor.
Der *Reichsminister der Justiz* bat, im § 2 die Klammer „(die Reichsregierung)“ zu streichen ⁹⁷⁾. Die Frage, ob unter Hilfe im Sinne des § 2 ⁹⁸⁾ auch eine finanzielle Hilfe zu verstehen wäre, wurde vom *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* verneint.
Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* bat, bei dem ständischen Aufbau der Landwirtschaft auf die organisch gewachsenen landwirtschaftlichen Vereinigungen, besonders im Westen, Rücksicht zu nehmen ⁹⁹⁾, was der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* zusagte.
Das *Kabinett* stimmte darauf der Vorlage mit der vom *Reichsminister der Justiz* beantragten Änderung zu ¹⁰⁰⁾.

⁹³⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1533, R 2/3922. S. auch RGL. 1933 I, S. 523.

⁹⁴⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/304. S. auch RGL. 1933 I, S. 520.

⁹⁵⁾ Darré hatte in der Vorlage vom 12./14. 7. 33 eine Neufassung des § 38 des Milchgesetzes vom 31. 7. 30 (RGL. I, S. 421) u. a. folgenden Inhalts vorgeschlagen: Der REM wird ermächtigt, Erzeugerbetriebe und Betriebe, die mit Milch handeln und Milcherzeugnisse bearbeiten, zur Regelung des Absatzes und der Verwertung von Milch zusammenzuschließen. Er kann Beauftragte bestellen, um eine einheitliche Verteilungspolitik sicherzustellen, sowie Preisausschüsse einsetzen, die bei der Festsetzung wirtschaftlich angemessener Preise und Handelsspannen mitzuwirken haben (R 43 II/199, Bl. 131–141). – Das Gesetz wurde vom RK am 20. 7. 33 ausgefertigt (RGL. I, S. 527). Zur Errichtung einer Reichsstelle für Milcherzeugnisse s. Dok. Nr. 274, P. 10 a/b.

⁹⁶⁾ Nach dem Entwurf des REM vom 11. 7. sollte dem Reich die „ausschließliche Gesetzgebung“ mit der Maßgabe übertragen werden, daß bis zu einer reichsgesetzlichen Neuordnung die landesgesetzlichen Regelungen bestehen blieben (R 43 II/203, Bl. 46–48).

⁹⁷⁾ Betrifft § 2 Satz 1, welcher in der Vorlage allerdings lautete: „Die Reichsregierung (der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft) ist ermächtigt, besondere Beauftragte mit der Durchführung der Vorarbeiten für die Neuregelung [...] innerhalb der einzelnen Bezirke zu betrauen.“ Offenbar hatte Darré bei seinem Vortrag vorgeschlagen, die zu ermächtigenden Instanzen in umgekehrter Reihenfolge aufzuführen.

⁹⁸⁾ Betrifft § 2 Satz 2 des Entwurfs: „Die öffentlich-rechtlichen und die freien wirtschaftspolitischen Berufsvertretungen der Landwirtschaft [...] haben bei der Durchführung der Vorarbeiten auf Erfordern des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft Hilfe zu leisten.“

⁹⁹⁾ Im Amt des Vizekanzlers bestanden starke Bedenken gegen den Entwurf. MinR Seboth hierzu in einem Referentengutachten vom 13.7.: „Es fragt sich, ob in der Landwirtschaft die Zustände zu einer beschleunigten Neuregelung drängen.“ Bisher sei nicht „beabsichtigt gewesen, den ständischen Aufbau durch Reichsgesetz zu regeln. Man neigte mehr dazu, den Aufbau nach allgemeinen Richtlinien den Ständen selbst zu überlassen.“ Der Entwurf präjudiziere diese Frage. „Es wird Rückstellung des Entwurfes empfohlen.“ (R 53/25, Bl. 18).

¹⁰⁰⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 15. 7. 33 ausgefertigt (RGL. I, S. 495). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 207, P. 8.

37. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERRICHTUNG EINER VORLÄUFIGEN FILMKAMMER¹⁰¹⁾.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* trug den Inhalt der Vorlage vor, der das *Kabinett* zustimmte¹⁰²⁾.

38. ENTWURF EINES GESETZES BETREFFEND DIE STEUERBEFREUNG NEU ERRICHTETER WOHNGEBÄUDE.

Staatssekretär *Reinhardt* trug die Vorlage vor, der das *Kabinett* zustimmte¹⁰³⁾.

39. ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DER WARENHAUSSTEUER UND DER FILIALSTEUER FÜR 1933.

Staatssekretär *Reinhardt* trug die Vorlage vor, der das *Kabinett* zustimmte¹⁰⁴⁾.

40. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER STEUERERLEICHTERUNGEN.

Staatssekretär *Reinhardt* trug den Inhalt der Vorlage vor.

Das *Kabinett* stimmte der Vorlage mit der Maßgabe zu, daß im Abs. 2 des § 3 auch der Reichsarbeitsminister auf genommen werde¹⁰⁵⁾.

¹⁰¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 196.

¹⁰²⁾ Nach dem Entwurf des RPropM vom 11. 7. sollte die vorläufige Filmkammer (öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Sitz in Berlin) die Aufgabe haben, „das deutsche Filmgewerbe im Rahmen der einzelnen Gruppen der Gesamtwirtschaft zu fördern, die Belange der einzelnen Gruppen dieses Gewerbes untereinander sowie gegenüber Reich, Ländern und Gemeinden zu vertreten, sowie einen gerechten Ausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern herbeizuführen“. In der Begründung dazu der RPropM u. a.: Es sei beabsichtigt, durch „Zusammenfassung aller Kräfte die geistige Hebung und notwendige wirtschaftliche Stärkung dieses bedeutenden Teiles der deutschen Gesamtwirtschaft herbeizuführen. Ohne reichsgesetzliche Grundlage ist dies nicht möglich. Alle aufbauwilligen Kräfte [...] des Filmgewerbes haben erkennen lassen, daß nach Schaffung dieses Reichsgesetzes und dem dadurch ermöglichten Neuaufbau eine erhebliche Stärkung der inneren Stoßkraft und des notwendigen wirtschaftlichen Kredits für das Filmgewerbe erzielt wird.“ Das Gesetz wolle jedoch den „Voraussetzungen für einen rechtlich etwas anders gearteten Aufbau eines berufsständischen Kammersystems nicht vorgreifen. Aus diesem Grunde wird von einer ‚vorläufigen‘ Filmkammer gesprochen.“ (R 43 II/388, Bl. 7–10). – Das Gesetz wurde vom RK am 14. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 483). Am 22. 7. 33 berief der RPropM nach Erlass der ersten Durchführungsverordnung (RGBl. I, S. 531) die Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats der Filmkammer. Vgl. dazu Becker, Film und Herrschaft, S. 47 ff. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 215, P. 1.

¹⁰³⁾ Der Entwurf des RFM vom 12. 7. wollte das Realsteuersenkungsgesetz vom 1. 12. 30 (RGBl. I, S. 582: Befreiung der bis 31. 3. 34 bezugsfertigen Wohnungsneubauten von den Realsteuern bis Ende 1938) dahin ergänzen, daß Wohngebäude, die bis zum 31. 5. 34 bezugsfertig würden, als im Rechnungsjahre 1933 (1. 4. 33–31. 3. 34) bezugsfertig geworden anzusehen seien. In der Begründung hieß es: Da wegen häufig ungünstiger Witterungsverhältnisse nicht mit der Fertigstellung der Wohnungen bis 31. 3. 34 gerechnet werden könne, sei zu erwarten, daß sich viele Baulustige von dem Wohnungsbau abschrecken ließen. Das vorgeschlagene Gesetz (s. RGBl. 1933 I, S. 493) werde dies verhindern und auf die Bauwirtschaft belebend wirken (R 43 II/787, Bl. 44–45).

¹⁰⁴⁾ In der Begründung zu dem am 12. 7. vorgelegten Entwurf hatte der RFM einleitend ausgeführt: „Die von mir zum Schutze des mittelständischen Einzelhandels vorgeschlagene Erhebung einer Mittelstandsschutzsteuer, bestehend aus einer erhöhten Umsatzsteuer für Filialbetriebe, Warenhausbetriebe und andere Großbetriebe, hat die Billigung des Reichskabinetts nicht gefunden [vgl. Dok. Nr. 127, P. 2 a]. Die endgültige Regelung dieser Frage muß daher zurückgestellt werden.“ Der vorliegende Entwurf stelle nur eine Zwischenlösung bis zum Ende des Rechnungsjahres 1933 dar. In dem Entwurf war u. a. vorgesehen: Die Warenhaussteuer kann (a) in Ländern, in denen sie bereits eingeführt ist, auf Anordnung der Landesregierungen bis auf das Zweifache der bisherigen Sätze erhöht werden; (b) in den Ländern, in denen sie nicht besteht (vgl. Dok. Nr. 48, P. 1 a), auf Anordnung der Landesregierungen als Zuschlag zur allgemeinen Gewerbesteuer eingeführt werden (R 43 II/369, Bl. 13–16). – Das Gesetz wurde vom RK am 15. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 492).

¹⁰⁵⁾ Der Entwurf des RFM, vorgelegt am 13. 7., befindet sich in R 43 II/787, Bl. 46–48. Er gewährte Steuerermäßigungen u. a. für Instandsetzungen und Ergänzungen an Betriebsgebäuden. Von dem Gesetz (s. RGBl. 1933 I, S. 491) wurde eine Belebung des Baumarktes erwartet.

41. ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DER AUSZAHLUNG GEKÜNDIGTER GESCHÄFTSGUTHABEN BEI GEMEINNÜTZIGEN BAUGENOSSENSCHAFTEN.

[...] ¹⁰⁶⁾

42. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZINSERLEICHTERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE AUSLANDSKREDITE.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt der Vorlage vor, der das *Kabinett* zustimmte ¹⁰⁷⁾.

43. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERFASSUNG DER DEUTSCHEN EVANGELISCHEN KIRCHE ¹⁰⁸⁾.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der Vorlage vor, der das *Kabinett* zustimmte ¹⁰⁹⁾.

¹⁰⁶⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 I/1464; R 43 II/350. S. auch RGBl. 1933 I, S. 525.

¹⁰⁷⁾ Der von Gürtner am 13. 7. übermittelte Entwurf verfolgte den Zweck, die geltenden Zinserleichterungen der NotVO vom 27. 9. 32 (RGBl. I, S. 480) auf die aus Auslandsgeldern (insbes. Amerikanleihen) stammenden landwirtschaftlichen Hypotheken auszuweiten. Das vorgesehene Verfahren wurde in der Begründung wie folgt beschrieben: „Das Reich zahlt für den Landwirt für die Zeit vom 1. April 1933 bis 30. September 1934 an die Kreditanstalt, die ihm den Auslandskredit in Form einer Hypothek gegeben hat, den 4% übersteigenden Zins [...]. Die Beträge dieser Zinserleichterung werden in den Reichshaushaltsplänen 1936 und 1937 bereitgestellt. [...] Bei der Leistung des Reichs werden zugunsten des Reichs und zu Lasten der Kreditanstalten die Ersparnisse angerechnet, die bei den Kreditanstalten im Zinsen- und Tilgungsdienst einmal durch die Dollarentwertung, zum anderen durch den Rückkauf von Tilgungsstücken zu einem unter pari liegenden Kurs entstanden sind oder in Zukunft entstehen“ (R 43 II/193, Bl. 8–12). – Das Gesetz wurde vom RK am 20. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 524).

¹⁰⁸⁾ Zur Lage der dt. evangelischen Kirchen im Sommer 1933 und zur Vorgeschichte des Entwurfs vgl. Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1, S. 388 ff. und 465 ff.; Nicolaisen, Dokumente zur Kirchenpolitik des Dritten Reiches, Bd. 1, S. 83 ff.

¹⁰⁹⁾ Der vom RIM am 13. und – mit geringfügigen Änderungen – erneut am 14. 7. übermittelte Entwurf sprach die Anerkennung der von Vertretern dt. evangelischer Kirchen am 11. 7. 33 unterzeichneten „Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche“ (dem Entwurf beigelegt) „von Reichs wegen“ aus und erklärte die „Deutsche Evangelische Kirche“ zur Körperschaft des öffentlichen Rechts. Art. 5 des Entwurfs bestimmte u. a.: „Die in der Deutschen Evangelischen Kirche zusammengeschlossenen Landeskirchen sind verpflichtet, am 23. Juli 1933 Neuwahlen für diejenigen kirchlichen Organe durchzuführen, die nach geltendem Landeskirchenrecht durch unmittelbare Wahl der kirchlichen Gemeindeglieder gebildet werden.“ (R 43 II/161, Bl. 120–132). Die Begründung zu diesem Entwurf ist abgedr. bei Nicolaisen, a.a.O., S. 109 f. – Das Gesetz wurde vom RK am 14. 7. ausgefertigt und zusammen mit der „Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche“ am 15. 7. 33 veröffentlicht (RGBl. I, S. 471–478).

Zitierhinweis

Nr. 193 Kabinettsitzung vom 14. Juli 1933, 11.35 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d193>